ÖNSÖZ

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kayıtdışı istihdam öncelikli sorunlarımız arasında yer almaktadır. Belgedüzeninin yeterince gelişmemiş olması, kontrol mekanizmalarının ve yaptırımların yetersizliği gibi nedenlerle kayıt dışı istihdam yaygın bir şekilde görülmektedir.

Ülkemizde kayıt dışı istihdam ile ilgili yeterli ve karşılaştırılabilir bilgiye sahip olmak adına yapılan bir çok çalışmada, nedenler ve öneriler ile ilgili tespitler dile getirilmiştir.

Bu noktada söylenecek en önemli şey kayıt dışı istihdamla mücadele sürecinde üretilen tek bir politikayla veyahut tek bir Kurumun çabasıyla başarıya ulaşılamayacağı gerçeğidir.

Sektörel ve bölgesel farklılıklar gösteren kayıtdışı istihdamla mücadelede başarıya ulaşmak, birbiriyle entegre şekilde yürütülecek politikalar ve kurumlar arası işbirliği ile mümkün olacaktır.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli bir sorumluluk yüklenen Kurumumuz, başta Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız olmak üzere yoğun bir çabanın içersindedir.

Bu noktada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen planlı ve koordineli çalışmaları yakından takip etmekte ve bu faaliyetlerin kayıtdışı istihdam ile mücadelede önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Denetim kapasitesini güçlendirmek ve toplumsal mutabakatı sağlamak adına başta asgarî işçilik inceleme rehberlerinin hazırlanması olmak üzere hayata geçirdiği tüm faaliyetler için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızı kutlar, özverili ve içten çalışmaları için teşekkür ederim.

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı V.

SUNUŞ

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini temin etmek amacıyla yapılan reform çalışmaları ile Kurumumuz yeniden yapılanma sürecine girmiş; kurumsal yapı, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası sisteminde uygulama birlikteliği sağlama ve denetim konularında önemli adımlar atılmıştır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile ülkemizde ilk kez kayıt dışı istihdam ile mücadele, görev olarak bir kuruma verilmiştir. Kayıt dışı istihdamla mücadele etme, bu amaçla sektörel analizler yaparak gerekli tedbirleri önerme işlevi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın görev ve sorumluluğu altındadır.

Yeni kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın misyonu; sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını usulsüzlükleri önleyici ve eğitici yaklaşımı ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemektir.

Başkanlığımız sektörel analizlere dayalı, güncel, etkin, caydırıcı, ilgilileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyide amaçlayan denetim anlayışı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Kayıt dışı istihdam ile mücadelede farkındalık sağlamak adına etkin denetim çalışmaları yürütmekte, birbirleriyle entegre olan ve planlı yürütülen çalışmalarla hem toplumsal mutabakatı sağlamak ve güçlendirmek hem de Başkanlığımız kurumsal kapasitesini artt ırmayı hedefl emektedir.

Yapılan sektörel analizler ile riskli grup ve bölgeler belirlenmekte, bu sektörlere yönelik asgarî işçilik denetimlerine ağırlık verilmektedir.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede etkin ve caydırıcı denetimsistemi kurma hedefi ne ulaşacak olan Başkanlığımız Asgari İşçilik İnceleme Rehberini; sektörün tanınması ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesinde Müfettişlerimize yol göstermek amacıyla hazırlamıştır.

Bu rehberin hazırlanmasında emekleri bulunanlar başta olmak üzere kayıtdışı istihdam ile mücadelede Başkanlığımızın yoğun çabasına katkıda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür eder, benzeri çalışmalarda görüş ve katkılarının daim olmasını dilerim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

I.BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1.Amaç 1
2.Kapsam 1
3.Dayanak 1
4.Tanımlar 2
4.1.Asgarî İşçilik İncelemesi 2
4.2.Profesyonel Futbolcu 2
4.3.Amatör Futbolcu 2
4.4.Kulüp 2
4.5.Profesyonel Futbol Takımı 2
4.6.Transfer 3
4.7.Transfer Dönemi 3
4.8.Sezon 3
4.9.Vize 3
4.10.Teknik Adam 3
4.11.Teknik Sorumlu 3
4.12.Teknik Direktör 3
4.13.Antrenör 4
4.14.Alt Yapı Sorumlusu 4
4.15.Tek Tip Sözleşme 4
4.16.Amatör Takım Çalışma Sözleşmesi 4
4.17.Amatör Antrenör 4
4.18.Kulüp Futbol İdari Direktörü 4
4.19.Alt Yapı Antrenör Taahhütnamesi 5
4.20.Futbol Sağlık Elemanları 5
4.21.Masör 5

II.BÖLÜM
FUTBOL KULÜPLERİ VE ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ MEVZUAT

1.Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri 7
2.Mevzuat.....14
2.1.Kanunlar.....14
2.2.Yönetmelikler.....14
2.3.Talimatlar.....14
2.4.Genelgeler.....15
3.Futbol Kulüpleri ve Çalışanlarıyla İlgili Mevzuatın Genel Hususları 15
3.1.Futbol Kulüpleri ve Yapıları 15
3.1.1.Kulüplere İsim Verilmesi 17
3.1.2.Tescil Edilecek Kulüplerde Aranılacak Şartlar 18
3.1.3.Tescil İşlemi İçin Gerekli Olan Belgeler Ve Tescil İçin Uygunluk Belgesi.....18
3.1.4.Müsabakalara Katılma Zorunluluğu ve Vize İşlemleri ..19
3.1.5.Kulüp Yönetim Kurullarının Bildirilmesi ve Kulübü Temsil Yetkisi 20
3.1.6.Kulübün Yer Değiştirmesi 20
3.1.7.İsim Değişikliği Yapılması, Kulüplerin Birleşmesi 21
3.1.8.Kulüplerin Şirketleşmesi 22
3.2.Futbol Kulüplerinde Çalışanlar ve Nitelikleri.....23
3.2.1.Futbolcular.....23
3.2.2.Teknik Yönetici ve Öğreticiler 25
3.2.3.Kulüp İdari Direktörü 34
3.2.4.Kulüp Futbol Sağlık Elemanları 34
3.2.5.Kulüplerin Profesyonel ve Amatör Futbol Takımlarında Görevlendirilmesi Zorunlu Teknik ve Sağlık Elemanları Kadroları 36

3.3.Futbol Kulüplerinde Çalışanlar İle Kulüp Arasında Yapılan Sözleşmeler ve Nitelikleri 37
3.3.1.Sözleşmelerin Konusu ve Kapsamı 37
3.3.2.Sözleşmelerin Tabi Olduğu Hukuk 38
3.3.3.Sözleşmelerin Şekli ve Unsurları 38
3.4.Sözleşmelerin Kurulması ve Hükümlerini Doğurmaya Başlaması 44
3.4.1.Sözleşmelerin Kurulma Zamanı 44
3.4.2.Sözleşmelerin Hüküm ve Sonuçlarını Doğurma Zamanı ..45
3.4.3.Tarafların Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülükleri ..46
3.4.4.Sözleşmelerin Sona Ermesi 54
3.4.5.Sözleşmelere Kulübün Ücret Ödeme Yükümlülüğü ve Esasları 60

III.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

1.İnceleme Yönteminin Esası 66
2.İncelemenin Aşamaları 66
2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme.....67
2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi.....67
2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması.....69

IV.BÖLÜM
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA VERİLMESİ GEREKENKAYIT VE BELGELER

1.Futbolcularla İlgili Olarak Türkiye Futbol Federasyonuna Verilmesi Gereken Belgeler 72
1.1.Sözleşmesi Devam Eden Profesyonel Futbolcular İçin Vize İşlemine Ait Lisans Evrakları.....72
1.2.Kendi Kulübü İle Sözleşme Yenileyen Profesyonel Futbolcu-

lar İşlemine Ait Lisans Evrakları.....72
1.3.Kulüp Değiştiren Profesyonel Futbolcular İçin İstenen Lisans Evrakları 73
1.4.Amatörlükten Profesyonelliğe Geçen Futbolcular İçin İstenen Lisans Evrakları.....74
1.5.Geçici Transfer Tip Sözleşmesi İmzalayan Profesyonel Futbolcular İçin İstenen Lisans Evrakları 75
1.6.Amatör Olmadan Doğrudan Profesyonellik Sözleşmesi İmzalayan ve Herhangi Bir Kulüpte Tescili Bulunmayan Futbolcular İçin İstenen Lisans Evrakları 76
1.7.Sözleşmesi Devam Eden Ve Lisansı Vize Edilecek Yabancı Uyruklu Profesyonel Futbolcular İçin İstenen Lisans Evrakları.....77
1.8.Kendi Kulübü İle Sözleşme Yenileyen Yabancı Uyruklu Profesyonel Futbolcular İçin İstenen Lisans Evrakları ...77
1.9.Türkiye'de Kulüp Değiştiren Yabancı Uyruklu Profesyonel Futbolcular İçin İstenen Lisans Evrakları 77
1.10.Başka Ülkelerden Transfer Edilen Yabancı Uyruklu Profesyonel Futbolcular İçin İstenen Lisans Evrakları 78
1.11.Başka Ülkelerden Transfer Edilen Türk Profesyonel Futbolcular İçin İstenen Lisans Evrakları 79
2.Teknik Yönetici ve Öğreticilerle İlgili Olarak Türkiye Futbol Federasyonuna Verilmesi Gereken Belgeler 80
3.Masörlerle İlgili Olarak Türkiye Futbol Federasyonuna Verilmesi Gereken Belgeler.....80
4.Futbol Kulübü İşyerlerinin Sektörel Olarak Düzenlemesi Gereken Belgeler.....80
5.Müfettiş Tarafından Türkiye Futbol Federasyonu Teşkilatından Belgelerin İstenilmesi ve İncelenmesi 81

5.1.Türkiye Futbol Federasyonu Teşkilatından İstenilecek Belgeler.....81
5.2.Türkiye Futbol Federasyonu Teşkilatından Futbol Kulübü İşverenleriyle İlgili Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi 82
5.3.Türkiye Futbol Federasyonu Teşkilatından Futbol Kulübü İşverenleri ve Çalışanlarıyla İlgili Temin Edilen Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi.....82

V.BÖLÜM
İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

1.Futbol Kulübü İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler.....85
1.1.Tutulması Zorunlu Defterler.....85
1.2.Tutulması Zorunlu Belgeler.....86
2. Futbol Kulübü İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi 87
2.1. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı 87
2.2. Kayıt ve belgelerin incelenmesi.....88
2.2.1.Defterlerin İncelenmesi.....88
2.2.2.Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerin İncelenmesi 89

VI.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

1.Futbol Kulübü İşyerlerinin Kurumumuz Açısından İşyeri Olarak Tescil İşlemleri.....93
2.Futbol Kulüplerinde Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri.....94

2.1.Profesyonel Futbol Kulübü İşyerlerinde Çalışanların Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi 95
2.2.Çalışanların Sigortalı Tescillerinin Sağlanması ve İşe Giriş-Çıkış Tarihlerinin Tespit Edilmesi 96
3.Çalışanlarla İlgili Kuruma Yapılacak Çalışma Gün Sayıları, Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler 98
3.1.Çalışanların Çalışma Gün Sayılarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler.....98
3.2.Çalışanların Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler.....99
4.Kurumumuza Bildirilmesi Gereken Asgarî İşçiliğin Tespitine Yönelik Değerlendirme 102
4.1.Kayden/Fiilen Tespitle İlgili Açıklamalar 102
4.2.Asgarî İşçiliğin Tespitine Yönelik Yöntemlerin Değerlendirilmesi.....104

VII.BÖLÜM
RAPOR DÜZENLENMESİ

1.Asgarî İşçilik İnceleme Raporu 107
2.Rapor Düzenlemesi İle İlgili Genel Hususlar 107

EKLER.....109

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç

Bu rehberin amacı, profesyonel takım kurmasına izin verilen ve bünyesinde profesyonel futbolcu bulunduran futbol kulübü işyerlerinde yapılacak asgarî işçilik incelemelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2. Kapsam

Bu rehber, profesyonel takım kurmasına izin verilen ve bünyesinde profesyonel futbolcu bulunduran futbol kulübü işyerleri asgarî işçilik incelemelerini kapsar.

3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği'nin 7'nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

4.1. Asgarî işçilik incelemesi

İşverenin; işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilmesine yönelik incelemeyi,

4.2. Profesyonel futbolcu

Futbol faaliyetine katılması ile ilgili zorunlu giderler dışında, ayrıca kulübünden ücret alan ve kulübü ile bu hususta yazılı bir sözleşmesi bulunan futbolcuları,

4.3. Amatör futbolcu

Futbol faaliyetine katılması ile ilgili zorunlu giderler (konaklama, malzeme, sigorta ve antrenman giderleri) dışında herhangi bir ücret almayan futbolcuları,

4.4. Kulüp

Amatör veya profesyonel futbol dalında faaliyeti bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve Federasyonca tescil edilmiş dernek veya şirketleri,

4.5. Profesyonel futbol takımı

Profesyonel liglere tescil edilen kulüplerin, Futbol Federasyonunun bu liglere katılan takımlarını,

4.6. Transfer

Futbolcunun ilk kez profesyonel sözleşme imzalaması, mevcut kulübünden başka bir kulüp ile sözleşme imzalaması veya geçici olarak kulüp değiştirmesini,

4.7. Transfer dönemi

Transferin yapılabileceği tarihleri kapsayan süreyi,

4.8. Sezon

Birinci transfer ve tescil döneminin başlangıcı ile ligin son müsabakasının oynandığı tarih arasındaki süreyi,

4.9. Vize

Sözleşmesi devam eden futbolcuların tescilli oldukları kulüp adına, her sezonda oynama uygunluğu ve lisansın verilmesini,

Antrenörlerin bir üst kursa gelmek için profesyonel veya amatör liglerde çalıştıklarını, istenilen sürelerde bağlı bulundukları Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Teknik Sorumlusuna onaylatmaları ile ilgili uygulamayı,

4.10. Teknik adam

Teknik Direktörler ile Antrenörler ve Amatör çalıştırıcıları,

4.11. Teknik sorumlu

Profesyonel takımlarda "tek tip teknik sorumlu sözleşmesi" imzalamış olanları,

4.12. Teknik direktör

Futbol Federasyonu'nca açılmış Teknik Direktör Kursundan mezun olarak Teknik Direktör unvanını almış veya

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nca belgelerinin denkliği kabul edildiği için bu lisans ve unvan verilmiş eğitici kişileri,

4.13. Antrenör

Profesyonel takımlarda "Tek Tip Antrenör Sözleşmesi" imzalamış olanları,

4.14. Alt yapı sorumlusu

Profesyonel takımlarda "Tek Tip Alt Yapı Sorumlusu Sözleşmesi" imzalamış olanları,

4.15. Tek tip sözleşme

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanmış profesyonel sözleşme örneğini,

4.16. Amatör takım çalışma sözleşmesi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanmış, Amatör Kulüp ile teknik adam arasında imzalanacak sözleşmeyi,

4.17. Amatör antrenör

Amatör Antrenör Kursundan mezun olarak Amatör Antrenör unvanı almış veya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nca belgelerinin denkliği kabul edildiği için bu lisans ve unvan verilmiş sadece Amatör Kulüplerde Amatör Takım Çalışma sözleşmesi ile çalışan eğitici kişileri,

4.18. Kulüp futbol idari direktörü

Futbol Federasyonu'nca belirlenmiş şartlara uygun İdari Direktörü,

4.19. Alt yapı antrenör taahhütnamesi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanmış, Alt Yapı Antrenör kursunu bitirenlerin anılan kursa başlamadan önce imzaladıkları taahhütname örneğini,

4.20. Futbol sağlık elemanları

Futbol Federasyonu'nca belirlenmiş şartlara uygun olan Kulüp Doktorunu, Kulüp Fizyoterapistini ve Kulüp Masörünü,

4.21. Masör

Anatomik, fizyolojik ve bazı patolojik bilgilere sahip masaj manuplasyonlarını belirli esaslar ve bir plan dahilinde uygulayan kişiyi,

ifade eder.

II.BÖLÜM

FUTBOL KULÜPLERİ VE ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ MEVZUAT

1. Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri

Asgarî işçilik incelemesi;

"5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı' başlıklı 17'inci maddesinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve teftiş görevlerini yapar:

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

……..

g) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

…..

5510 sayılı kanunun 'Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi' başlıklı 59'uncu maddesinin ''Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, görevlerini yaparken tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir.

…..''

'Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma' başlıklı 85'inci maddesinin ''İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

…..

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur.''

'Prim belgeleri ve işyeri kayıtları' başlıklı 86'ıncı maddesinin ''İşveren bir ay içinde 4'üncü ve 5'inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;

a)Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

b)80'inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

c)Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

…..

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7'nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir.

İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88'inci ve 89'uncu maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır.

……''

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri' başlıklı 7'nci maddesinde:

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c)Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibariyle analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç)Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşlarda denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

d)İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

e)Gerektiğinde, iş kazası olayları ile meslek hastalığı incelemelerinde sorumluların tespitine yönelik olarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmek,

…….

ğ)Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak, hükümlerine yer verilmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 'Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları' başlıklı 13'üncü maddesinde Müfettişler Başkan adına;

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

…….

f)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

g)Görevleriyle ilgili tüm resmi ve özel gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kurum ve kuruluşlara ait her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek üzere istemek, bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak düzenlemek,

ğ)İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek,

h)Görevleri sırasında gerekli gördükleri kimselerin, yazılı ifadelerine başvurmak,

ı)Görevlerinin yürütülmesi sırasında, sigortalıların hayatına, iş sağlığı ve güvenliğine, dinlenmesine ve çalışmasına uygun olup olmadığının tespitine yönelik olarak, işyerleri ve tüm eklentilerini her zaman görmek, araştırmak ve incelemek, işyerlerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumları saptamak,

i)İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve diğer sigorta olaylarını araştırmak ve incelemek,

j)Programda yer almamakla birlikte çeşitli nedenlerle denetime alınan işyerlerinde, gerekli görülmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının belirlenmesine yönelik önerisini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirmek,

…….

p)Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek, görev ve yetkilerini haizdirler" hükümleri ile düzenlenmiştir.

2. Mevzuat

2.1. Kanunlar

2.1.1. 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

2.1.2. Dernekler Kanunu

2.2. Yönetmelikler

2.2.1. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana Statü

2.2.2. Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği

2.2.3. Dernekler Yönetmeliği

2.3. Talimatlar

2.3.1. Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı

2.3.2. Futbol Müsabaka Talimatı

2.3.3. Futbol Saha Komiserleri Talimatı

2.3.4. Masör Talimatı

2.3.5. Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı

2.3.6. Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı

2.3.7. Futbol Disiplin Talimatı

2.3.8. Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri ile İlgili Talimat

2.3.9. Merkez Hakem Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri ile İlgili Talimat

2.3.10. Profesyonel Futbolcuların Jübile Töreni Talimatı

2.3.11. Fair Play Talimatı

2.3.12. Reklam Talimatı

2.3.13. Şike Araştırma Kurulu İç Talimatı

2.3.14. Kulüp Lisans Sistemi Talimatı

2.4. Genelgeler

3. Futbol kulüpleri ve çalışanlarıyla ilgili mevzuatın genel hususları

Her türlü futbol faaliyetlerini millî ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilâtlandırmak, geliştirmek ve Türkiye'yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonunun kurulması, teşkilât, görev ve yetkilerine ait esas ve usuller 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da düzenlenmiştir.

Futbol kulüplerini, amatör ve profesyonel futbol takımlarını, bunların faaliyetlerini, amatör ve profesyonel futbolcuları, teknik direktör, antrenör ve menajerleri, hakem, gözlemci, temsilci, yönetici ve diğer görevliler ile Futbol Federasyonunun çalışma usul ve esasları Türkiye Futbol Federasyonu'nun Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana Statü' de düzenlenmiştir. Ana Statü gereği yayımlanan Talimatlarla da uygulamanın ayrıntıları düzenlenmiştir.

3.1. Futbol kulüpleri ve yapıları

Futbol kulüpleri, üyelerinin futbol sporu yapmalarını sağlamak ve onları desteklemek; bunun dışında, kendilerine üye olmayan profesyonel futbolcuların bu spor dalında kulübün yararına olmak üzere faaliyet gösterip kazanç elde etmeleri amacıyla dernek şeklinde kurulan spor örgütleridir.

Futbol sporunda kayıt ve tescil olunmak suretiyle kulüp adını alan derneklerin organları, organlarının görev ve yetkileri, uymak zorunda oldukları esaslar, üst kuruluş oluşturmada uyulacak esaslar ve usuller, denetlenmeleri Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerde hüküm bulunmayan durumlarda ise, Dernekler Kanunu uygulanır.

Futbol kulüplerinin vakıf olarak kurulabilmelerine kanunî düzenlemeler bakımından imkân bulunmamaktadır. Dernekler, belirli amaçlar izleyen kişi toplulukları olduğu hâlde; vakıflar, başlı başına bir varlığı olmak üzere bir malın veya mal topluluğunun belirli bir amaç için tahsis edilmesidir.

Dernekler Kanunu'na göre kurulan futbol kulüplerinin tescillerinin Futbol Federasyonu'nca uygun görülebilmesi için, Futbol Kulüpleri Tescil Talimatının 5'inci maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmiş olması gerekir.

Türkiye'de spor kulüplerinin, dolayısıyla futbol kulüplerinin dernek şeklinde örgütlendikleri görülmektedir. Ancak, futbol kulüplerine, profesyonel futbol takımlarını şirketleştirebilmeleri olanağı da sağlanmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescilleri yapılan ve yapılacak futbol kulüpleri ile şirketlerin ve diğer spor kulüplerinin futbol şubelerinin tescillerine ilişkin yöntem ve esaslar Futbol Kulüpleri Tescil Talimatıyla belirlenmiştir.[1]

Profesyonel futbol şubesi bulunan kulüpler, genel kurullarınca onaylanan Gelir ve Gider tabloları ile Bilanço ve gelecek döneme ilişkin bütçelerini ve Genel Kurul tutanaklarını

[1] Türkiye Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı, Madde 1-2

Genel kurullarının yapılış tarihini izleyen "30" gün içinde Federasyona göndermekle yükümlüdürler.

Federasyon kulüplerce gönderilen bu mali bilgileri denetleme hakkına sahiptir. Yanlış ve yanıltıcı bilgilerden kulüplerin yönetim kurulu üyeleri şahsen sorumludurlar.

Tescil edilmeyen veya taahhütlerini yerine getirmeyen ya da genel kurullarınca onaylanan bütçelerine göre gelirlerinin % 25'den fazlasını temlik ettikleri bilançolarında görülen kulüpler Disiplin Kuruluna sevk edilerek, müsabakalara iştirakleri yasaklanabilir, takımlarının tescilleri iptal olunabilir. [2]

3.1.1. Kulüplere isim verilmesi

Futbol Kulüpleri, amaçlarına uygun olarak diledikleri isimleri alabilir.

Ancak özel kuruluşların isimlerini taşıyabilmesi için o özel kuruluşun bünyesinde en az 500 personel çalıştırılması zorunludur. Bünyesinde belirlenen sayıda personel çalıştıran özel kuruluşlarda kendi isimleri adı altında kulüp kurabilirler. Kamu kurumlarının futbol kulüpleri ise bulundukları yer ile kurumun ismini alabilirler. Kulüplerin isim almalarıyla ilgili bir takım istisna ve sınırlamalar bulunmaktadır. Bunlar;

a)Aynı kulüp ismi, aynı il dahilinde birden fazla kulüp tarafından alınamaz ve kullanılamaz.

b)Herhangi bir nedenle kapanan veya kapatılan veya Federasyonca tescili silinen kulüplerin isminin yeniden kullanılması için Federasyondan izin alınması zorunludur.

---

[2] Türkiye Futbol Federasyonunun Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana Statü, Madde 66

c)Kulüpler; Federasyonca tescil edildikleri veya isim değişikliği yaptıkları tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeden faal futbol sezonu içinde isim değişikliği yapamazlar.[3]

3.1.2. Tescil edilecek kulüplerde aranılacak şartlar

Tescili yapılan ve yapılacak futbol kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin futbol şubelerinde aranacak kriterler Federasyonca belirlenir ve ilan edilir.

Federasyonca ilan edilen kriterlere haiz olmayan ve talimata ekli taahhütname dahil istenen belgeleri süresinde vermeyen veya Federasyonca belirlenecek tescil ücretini ödemeyen kulüplerin tescil işlemleri yapılmaz. Tescil edilen kulüpler Federasyonca belirtilen kriterlerden herhangi birini sonradan kaybeder ise Federasyon o kulübün tescilini iptal eder.[4]

3.1.3. Tescil işlemi için gerekli olan belgeler ve tescil için uygunluk belgesi

Kulüplerin tescilinde aşağıdaki belgelerin "3" adet dosya halinde Federasyona verilmesi zorunludur.

a)Taahhütname,

b)Emniyet Müdürlüğünce onaylanmış Kulüp Tüzüğü,

c)Kulübün en son yapılmış olan Genel Kurul toplantı tutanağı,

d)Kulüp kamu kurum ve özel kuruluşlara bağlı olarak kuruluyor ise bağlı bulundukları Bakanlık veya Tüzel kişiliği bulunan Genel Müdürlükten alınmış izin belgesi,

---

[3] Türkiye Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı, Madde 5

[4] Türkiye Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı, Madde 7

e)Kulüplerin bağlı bulundukları illerdeki ASKF'larından alınacak Referans Belgesi

f)Bilgi Formu[5]

Kulüplerin tescil başvuruları Federasyonca oluşturulacak "3" kişilik bir kurul tarafından incelenir, durumlarına göre tescili uygun görülen kulüpler için Uygunluk Belgesi düzenlenir.

Tescil kriterlerine uygun olan kulüplerin tescili her yıl belirlenen tescil ücretinin Federasyon hesabına yatırılmasından sonra yapılır.

Tesciline izin verilen kulübe bir kulüp kodu numarası verilir. "3" örnekten oluşan başvuru dosyalarının aslı Federasyonda saklanır. Kalan dosyalardan bir örneği bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne bir örneği de kulübe gönderilir.

Federasyon gerekli gördüğü durumlarda tescil işlemlerini dondurabilir.[6]

3.1.4. Müsabakalara katılma zorunluluğu ve vize işlemleri

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescili yapılmayan futbol kulüpleri hiçbir futbol organizasyonuna katılamazlar ve bu kulüplerin futbolcularına lisans verilmez.

Tescillerine izin verilen kulüpler ilk yıl illerinde düzenlenen "Gençler" kategorisinin en alt kümesinden liglere katılmak zorundadırlar. İkinci yıl illerinin "Büyükler" kategorisinin en alt kümesinden liglere katılmaları yanı sıra "Gençler" kategorisindeki müsabakalara katılmaları zorunlu

---

[5] Türkiye Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı, Madde 8

[6] Türkiye Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı, Madde 9

olan kulüpler eğer illerinde "Gençler" kategorisi yok ise ilk kez lisans çıkaran futbolculardan kurulu kadro ile "Büyükler" kategorisi alt kümesinden liglere katılabilirler.

Erkek ve Bayan futbolcular yalnız kendi kategorilerindeki müsabakalara katılmak zorundadırlar.

Bu hususlara uymayan kulüplerin tescilleri Federasyonca iptal edilir.[7]

Kulüpler her yıl müsabakalara katılmak için vize işlemlerini yaptırmak zorundadırlar. Vize başvurularında ASKF' ların Referansı aranır. Lige katılacağını bildirdiği halde katılmayan takımlar katılmadıkları kategoride ertesi yıl lige alınmazlar.[8]

3.1.5. Kulüp yönetim kurullarının bildirilmesi ve kulübü temsil yetkisi

Kulüpler, Yönetim Kurullarını ve değişiklikleri (Ev ve iş adresleri, Tel. ve Faks numaralarının yazılı olduğu Yönetim Kurulu isim listesi) "15" gün içerisinde Federasyona bildirmek zorundadırlar.

Federasyon nezdindeki kulübü temsil edecek kişilerin, Yönetim Kurulu üyesi veya Yönetim Kurulunca yetki verilen kulüp üyesi ya da görevlisi olması gerekir.[9]

3.1.6. Kulübün yer değiştirmesi

Kulübün bulunduğu ilçenin başka bir İl'e bağlanması veya İlçenin İl olması halinde, kulüpler devam eden sezonun bitimine kadar illerindeki müsabakalara katılmak zorundadırlar.

---

[7] Türkiye Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı, Madde 10

[8] Türkiye Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı, Madde 11

[9] Türkiye Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı, Madde 12

Kamu kurum ve özel kuruluşların bünyesindeki futbol kulüpleri, merkezlerinin başka bir il'e alınması halinde Dernekler Yasasına uygun olması koşuluyla Federasyonca yer değişikliğine izin verilebilir.[10]

3.1.7. İsim değişikliği yapılması, kulüplerin birleşmesi

Kulüplerin isim ve renk değişikliği yapabilmeleri, Tüzük değişikliği yapmaları ve birleşmeleri her zaman mümkündür. Bu durumlarda, kulüpler aşağıda belirtilen evrak ve belgeleri Federasyona göndermek zorundadırlar.

İsim Değişikliği İçin ;

a)İsim değişikliğinin kabul edildiğini belirten genel kurul kararı.

b)İsim değişikliğine ilişkin tüzüğün ilgili maddesinin kabulüne dair Emniyet Müdürlüğü yazısı.

c)İsim değişikliği yapıldığının ilan edildiği gazete.

d)Bilgi Formu

Tüzük Değişikliği İçin ;

a)Tüzük değişikliğinin kabul edildiğini belirten dair genel kurul kararı.

b)Tüzüğün değiştirilmiş şekli.

c)Tüzüğün değiştirilen maddelerinin kabulüne dair Emniyet Müdürlüğü yazısı.

d)Tüzük değişikliğinin ilan edildiği gazete.

e)Bilgi Formu.

---

[10] Türkiye Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı, Madde 13

Birleşen Kulüpler İçin ;

a)Birleşen kulüplerin ayrı ayrı birleşme kararı aldıklarına dair genel kurul kararları.

b)Birleşme işleminin kabul edildiğini belirten Emniyet Müdürlüğü yazısı.

c)Birleşme işlemi ile ilgili yeniden hazırlanmış Tüzük.

d)Yeniden hazırlanan Tüzüğün "Dernekler Kanunu" na uygun olduğuna dair Emniyet Müdürlüğü'nün yazısı.

e)Tüzüğün ilan edildiği gazete.

f)Bilgi Formu.

Futbol Müsabaka Talimatı'nın 15'inci maddesindeki koşullarda dikkate alınarak birleşme aynı kümedeki takımlar arasında olur.[11]

3.1.8. Kulüplerin şirketleşmesi

Kulüpler, profesyonel futbol faaliyetlerini, bir ticari işletme haline getirebilmek için, Türk Ticaret Kanununa göre şirket kurabilirler veya profesyonel futbol şubelerini kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Böyle bir durum kulübün klasman derecesi ve hakkını ortadan kaldırmaz. Ancak, kulübün şirket kuruluşu ve devirden önce tescilli bulunduğu il dışında faaliyetine izin verilmez.

Federasyon, profesyonel futbolu uluslararası düzeyde başarılı bir noktaya ulaştırmak amacı ile şirketlerin profesyonel futbol takımı kurmaları halinde, tescil şartlarına göre liglere alınmalarına karar verebilir.

---

[11] Türkiye Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı, Madde 16

Şirketin Federasyonca kabulü için, statüsünde bu ve ilgili talimat hükümlerinin uygulanacağına dair bir hükmün bulunması ön şarttır.[12]

3.2. Futbol kulüplerinde çalışanlar ve nitelikleri

Futbol kulüplerinde; futbolcu (amatör ve profesyonel), teknik yönetici ve öğretici (teknik adam, teknik direktör, antrenör, alt yapı sorumlusu, alt yapı antrenörü, kaleci antrenörü, bayan futbol antrenörü, amatör antrenör, aday antrenör, kulüp idari direktörü vb.), sağlık elemanları (kulüp doktoru, kulüp fizyoterapisti, kulüp masörü) ve diğer idari personeller (malzemeci, büro elemanları, işçiler, güvenlik elemanları vb.) çalıştırılmaktadır.

Amatör antrenör, aday antrenör ve bayan futbol antrenörleri sadece amatör futbol kulüplerinde çalışmaktadırlar.

3.2.1. Futbolcular

Futbolcuların statülerini tespit yetkisi Federasyona aittir. Futbol federasyonu tarafından tescil edilecek olan futbolcular, amatör ve profesyonel olmak üzere iki statüye ayrılırlar. Amatör ve profesyonel futbolcularla ilgili düzenlemeler, genel ve özel kanunlarda ve de talimatlarda ayrı ayrı düzenlenmiştir.

3.2.1.1. Amatör futbolcular

Federasyona bağlı herhangi bir faaliyete katılması ile ilgili zorunlu giderler dışında herhangi bir ücret almayan futbolcular amatör futbolcu olarak kabul edilir.

---

[12] Türkiye Futbol Federasyonunun Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana Statü, Madde 67, Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı Madde 14

Bir maç ile ilgili gerçekleşen konaklama, malzeme, sigorta ve antrenman giderlerinin karşılanması futbolcunun amatör statüsünü bozmaz.

Amatör futbolcular hiçbir şekilde profesyonel resmi lig ve kupa müsabakalarında oynayamazlar.[13]

3.2.1.2. Profesyonel futbolcular

Bir kulüple sözleşme yapmış olan ve futbol faaliyetine katılması ile ilgili zorunlu giderlerden daha fazla miktarda ödeme yapılan ve Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatın 21'inci maddesi hükümleri çerçevesinde amatör statüsüne geri dönmedikçe profesyonel futbolcu olarak adlandırılan futbolculardır.[14]

a. Amatör futbolcunun profesyonel oluşu

Amatör futbolcuların profesyonel oluşunda kulüp muvafakatı aranmaz. Ancak, "18" yaşından küçük futbolcular için kaza-i rüşt veya veli muvafakatı zorunludur. "18" yaşından küçük futbolcunun amatör olarak kulüp değiştirmesi için önceki kulübünün ve velisinin muvafakatinin alınması zorunludur.[15]

İlk kez lisans çıkaran veya kulüp değiştiren futbolcuların profesyonel olması için, tescil tarihlerinden itibaren "12" aylık bir sürenin geçmiş olması zorunludur. Tescil süresinin bitiş tarihinin bir transfer dönemine denk gelmesi halinde tescil süresi tescil tarihi olan transfer döneminin başlangıç tarihi itibari ile sona ermiş kabul edilir.[16]

---

[13] Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 16/a
[14] Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 16/b
[15]Amatör Futbol ve Kulüp Değiştirme Talimatı, Madde 8/a, Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 19
[16] Amatör Futbol ve Kulüp Değiştirme Talimatı, Madde 8/a,

b.Profesyonel futbolcunun amatör oluşu

Amatör futbolcular profesyonel statüye geçebildiği gibi, profesyonel futbolcular da bir takım şartların gerçekleşmesi halinde amatör statüye dönüş yapabilmektedirler.

Profesyonel futbolcuların amatör statüsünü yeniden kazanabilmesi için; kulübü ile olan sözleşmesinin sona ermiş veya karşılıklı olarak fesih edilmiş olması ve profesyonel futbolcu olarak en son oynadığı resmi müsabaka tarihi üzerinden "30" günlük bir sürenin geçmiş olması zorunludur.[17]

Amatörlüğe dönen futbolcuların yeniden profesyonel olması ancak, amatörlüğe döndüğü tarihten itibaren geçecek bir yılı takip eden ilk transfer döneminde mümkündür.[18]

c. Profesyonel futbolcunun faal futbolculuğunun sona ermesi

Bir profesyonel futbolcu kulübü ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra faal futbol oynamayı sona erdirir ve bunu yazılı olarak Federasyon'a bildirir ise en son kulübünün futbolcusu olarak "30" ay süre ile Federasyon'da kayıtlı olmaya devam edecektir.[19]

Bu dönem, futbolcunun futbol oynamayı sona erdirdiği sezonun sonundan itibaren başlayacaktır.[20]

3.2.2. Teknik yönetici ve öğreticiler

Teknik adamlar; "B" Lisanslı Antrenör, "A" Lisanslı Antrenör, Teknik Direktör, Kaleci Antrenörü, Aday Antrenör,

---

[17]Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 21/a

[18] Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 21/c

[19] Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 22/a

[20] Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 22/b

Alt Yapı Antrenörü, Amatör Antrenör, Bayan Futbol Antrenörü, Kulüp İdari Direktörü şeklinde sınıflandırılmıştır.[21]

3.2.2.1. "B" lisanslı antrenör

Futbol Federasyonu tarafından açılmış "B" Lisans kurslarından mezun olmuş Amatör Çalıştırıcı kursunu bitirip "B" Lisans belgesi almış olan veya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nca belgelerinin denkliği kabul edildiği için bu lisans ve unvan verilmiş eğitici kişilerdir.[22]

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor bölümlerinin veya yüksekokullarının futbol ihtisas dalı mezunlarına istenilen belgeleri tamamlamaları kaydıyla "B" lisans antrenör denklik belgesi verilir.

"4" vize dönemi Tek Tip Sözleşme veya Amatör Takım Çalışma Sözleşmesi ile çalışanlar A lisans kursuna başvuru hakkı elde ederler.[23]

3.2.2.2. "A" lisanslı antrenör

Futbol Federasyonu'nca açılmış 1990 öncesi, "C" ve "B", 1990 sonrası "A" lisans kurslarından mezun olmuş veya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nca belgelerinin denkliği kabul edildiği için bu lisans ve unvan verilmiş eğitici kişilerdir.[24]

3.2.2.3. Teknik direktör

Futbol Federasyonu'nca açılmış 1990 öncesi, "A" ve 1990 sonrası Teknik Direktör kurslarından mezun olmuş veya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nca belgelerinin denkliği

---

[21] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 5

[22] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 5/a

[23] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 5/a

[24] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 5/b

kabul edildiği için bu lisans ve unvan verilmiş eğitici kişilerdir.[25]

3.2.2.4. Kaleci antrenörü

Futbol Federasyonu'nca açılmış kaleci antrenör kurslarından mezun olmuş ve bu sıfatla kulüplerde tek tip sözleşme ile çalışan eğitici kişilerdir.[26]

3.2.2.5. Aday antrenör

Futbol Federasyonu, TÜFAD ve ASKF işbirliğinde açılmış Futbol Aday Antrenör Seminerinden mezun olmuş ve bu sıfatla sadece amatör kulüplerde amatör takım çalışma sözleşmesi ile çalışan eğitici kişilerdir.[27]

3.2.2.6. Alt yapı antrenörü

Futbol Federasyonu'nca açılacak Alt Yapı Antrenör Kurslarından mezun olacak ve bu sıfatla Kulüplerde Tek Tip Sözleşme ile çalışacak eğitici kişilerdir.[28]

3.2.2.7. Amatör antrenör

Futbol Federasyonu ve TÜFAD işbirliği ile açılacak Amatör Antrenör kurslarından mezun olan ve Amatör Antrenör unvanı alan veya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nca belgelerinin denkliği kabul edildikten sonra bu lisans ve unvan verilecek ve bu sıfatla sadece Amatör Kulüplerde Amatör Takım Çalışma Sözleşmesi ile çalışacak eğitici kişilerdir.[29]

---

[25] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 5/c
[26] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 5/d
[27] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 5/e
[28] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 5/f
[29] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 5/g

3.2.2.8. Bayan futbol antrenörü

Futbol Federasyonu'nca açılacak Bayan Futbol Antrenör kurslarından mezun olan Bayan Futbol Antrenörü unvanı alan veya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nca belgelerinin denkliği kabul edildikten sonra bu lisans ve unvan verilecek olan sadece Bayan Futbol Takımlarında Tek Tip Sözleşme ile çalışacak eğitici kişilerdir.[30]

3.2.2.9. Yabancı uyruklu futbol antrenörleri[31]

1)Federasyonun izni olmadıkça hiç bir kulüp ve kuruluş yabancı uyruklu antrenör veya başka adlarla teknik yönetici getiremez ve çalıştıramaz.

2)Yabancı antrenör getirmek isteyen kulüp ve kuruluşlar getirmek istedikleri teknik öğreticinin açık kimliğini ve istenen resmi belgelerini Federasyona göndermek zorundadır.

3)Federasyon tespit edeceği şartları usulüne göre sezon bitiminden önce ilan eder.

4)Tek Tip Sözleşme yapmış olup da, bu sözleşmesine göre çalışmaya başlamış olan yabancı uyruklu antrenör hakkında bu talimatın diğer hükümleri uygulanır.

5)Yabancılar, sadece Türkiye 1. Liginde tek tip sözleşme ile teknik sorumluluk ve antrenörlük yaparlar.

Yabancılar hiçbir unvan altında 1. Lig alt yapısı, 2. ve 3. Ligin bütün kademelerinde kesinlikle çalışamazlar.

6)Mensubu olduğu Federasyonca verilmiş belgesi bulunanlardan Federasyonca uygun görülen ve izin verilen yabancı uyruklu antrenörler sözleşme süresi kadar Türkiye'de çalışma izni almak şartı ile kulüp ve kuruluşlar ile

---

[30] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 5/h

[31] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 16

Federasyonun hazırladığı Tek Tip Sözleşmeyi imzalayıp, Federasyona onaylattıktan sonra fiilen görev yapabilirler.

7)Ancak, istenen belgelerin gerçek dışı, tahrifatlı veya noksan bulunduğunun Federasyonca tespit edilmiş bulunması halinde yabancı uyruklu çalıştırıcının sözleşmesini Federasyon tek taraflı olarak feshe yetkilidir. Bu gibilere Türkiye'de bir daha çalışma izni verilmez. Ayrıca gerekli işlemin yapılabilmesi için FIFA ve UEFA nezdinde girişimde bulunulur.

8)Türkiye Kulüplerinde çalışan yabancı uyruklu antrenörler Federasyonca verilecek görevleri yapmak, kurs, seminer ve teknik çalışmalara, kendi kulüplerindeki çalışmaları aksatmamak ve özlük hakları saklı kalmak şartıyla, katılmak mecburiyetindedirler. Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan buna uymayan antrenörler disiplin kuruluna sevk edilir, gerektiğinde çalışmaları bir yıl sonra onaylanmaz.

a. Antrenör kurslarına katılacaklarda aranacak genel şartlar

Antrenör kurslarına katılacak olan kişilerin aranılan bir takım genel şartlara sahip olması gerekmektedir. Aranılan genel şartlar[32];

a) Antrenör Kurslarına müracaat ettiği tarihte “23” yaşını bitirmiş olmak ve en az “5” yıl bir Kulüpte lisanslı futbol oynamış olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak, en az bir defa Milli olmuş ve “10” yıl ve üstü profesyonel futbol oynamış olanlarda bu şart Federasyon Yönetim Kurulu'nun takdirine bağlıdır.

c) Savcılıktan iyi hal belgesi almış olmak,

---

[32] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 6/A

d) Antrenörlük kursuna katılabilir raporu almış olmak.

e) Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurullarından bir defada "3" aydan fazla, toplam "6" ay ceza almamış olmak,

b.Antrenör kurslarına katılacaklarda aranacak özel şartlar ve görev yapacakları alanlar

Genel şartları taşıyan kişilerin kursun türüne göre bir takım özel şartlara da sahip olmaları gerekmektedir. Kurslara katılacak kişilerin kurs türüne göre haiz olması gereken şartlar ve kursları bitirenlerin görev yapacakları alanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kurs Türü	Özel Şartlar[33]	Görev Alanı[34]
B Lisans Kursu	a) 5-10 yıl arasında Profesyonel Futbol oynamış olanlar b) En az 5 yıl lisanslı futbol oynamış olanlar c) Amatör Antrenör lisansı ile 4 vize dönemi çalışmış olanlar d) Amatör Antrenör lisansına sahip olarak son iki yılda en az 1 kez zorunlu gelişim seminerine katılanlar e) İlk müracaat tarihi dikkate alınarak 35 yaş üzerinde olanlardan her yıl için toplam puanından (-2) puan düşürülür. 35 yaşında ve daha aşağı yaşta olanlara bu uygulama yapılmaz.	a)Türkiye Profesyonel 2. Lig B Grubu ve Türkiye Profesyonel 3. Liginde Antrenör b)Profesyonel Takımlarda Alt Yapı Antrenörü c)Amatör Takımlarda Teknik Sorumlu, Antrenör ve Alt yapı Sorumlusu olarak görev yaparlar.

[33] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 6/B-C, Madde 7

[34] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 8

A Lisans Kursu	a) Milli Takımlarda veya en az 10 yıl profesyonel olarak futbol oynamış olanlar b) B Lisanslı Antrenör lisansına sahip olarak en az 4 vize dönemi çalışanlar c) Alt yapı Antrenörlük lisansına sahip olarak en az 4 vize dönemi çalışanlar d) B lisanslı antrenör lisansına sahip olarak son iki yılda en az bir kez zorunlu gelişim seminerine katılanlar e) İlk müracaat tarihi dikkate alınarak 40 yaş üzerinde olanlardan her yıl için toplam puanından (-2) puan düşülür. 40 yaşında ve daha aşağı yaşta olanlara bu uygulama yapılmaz	a)Türkiye Profesyonel 2. Lig B Grubu ve Türkiye Profesyonel 3. Liginde Teknik Sorumlu b) Profesyonel Takımlarda Antrenör c)Profesyonel Takımlarda Alt Yapı Sorumlusu olarak görev yaparlar.
Kaleci Antrenörlüğü Kursu	a) Türkiye Profesyonel Liglerinde kaleci olarak oynamış olmak, b) İlk müracaat tarihi dikkate alınarak 40 yaş üzerinde olanlardan her yıl için toplam puanından (-2) puan düşülür. 40 yaşında ve daha aşağı yaşta olanlara bu uygulama yapılmaz.	Amatör ve Profesyonel Takımların her kategorisinde Kaleci Antrenörü olarak görev yaparlar.

Alt Yapı Antrenörlük Kursu	a) Teknik Direktör A lisanslı veya B lisanslı antrenör olmak, b) Teknik Direktörlük kursuna başvurmuş olmak, c) A lisanslı antrenörlük kursuna başvurmuş olmak, d) İlk müracaat tarihi dikkate alınarak 45 yaş üzerinde olanlardan her yıl için toplam puanından (-2) puan düşülür. 45 yaşında ve daha aşağı yaşta olanlara bu uygulama yapılmaz.	
Amatör Antrenörlük Kursu	a) Antrenör kurslarına müracaat ettiği tarihte 23 yaşını bitirmiş olmak ve en az 5 yıl bir kulüpte lisanslı futbol oynamış olmak, b) Lise ve dengi okul mezunu olmak, c) Savcılıktan iyi hal belgesi almış olmak, d) Hükümet tabibi, Sağlık Ocağı veya hastaneden antrenörlük kursuna katılabilir raporu almış olmak, e) Türkiye Futbol Federasyonu disiplin kurullarından bir defada 3 aydan fazla, toplam 6 ay ceza almamış olmak,	

Bayan Antrenörlük Kursu	a) Antrenör kurslarına müracaat ettiği tarihte 21 yaşını bitirmiş olmak ve en az 5 yıl bir kulüpte lisanslı futbol oynamış olmak, b) Lise ve dengi okul mezunu olmak, c) Savcılıktan iyi hal belgesi almış olmak, d) Hükümet tabibi, Sağlık Ocağı veya hastaneden antrenörlük kursuna katılabilir raporu almış olmak, e) Türkiye Futbol Federasyonu disiplin kurullarından bir defada 3 aydan fazla toplam 6 ay ceza almamış olmak,	
Teknik Direktörlük Kursu	a) A lisans kursu belgesine sahip olan en az 4 vize dönemi çalışma süresini dolduranlar b) A lisans kursu belgesine sahip olarak son iki yılda en az bir kez zorunlu gelişim seminerine katılanlar c) Kursa başvuru tarihinde 28 yaşını doldurmuş olanlar d) İlk müracaat tarihi dikkate alınarak 45 yaş üzerinde olanlardan her yıl için toplam puanından (-2) puan düşülür. 45 yaşında ve daha aşağı yaşta olanlara bu uygulama yapılmaz.	Bu kurslardan mezun olanlar Liglerin her kategorisinde Teknik Sorumlu ve Antrenör olarak görev yaparlar.

c. Yabancı antrenörleri için genel şartlar

Futbol Federasyonu'nun takdir hakkı saklı kalmak kaydıyla;

1)FİFA veya UEFA Üyesi olan bir Ülke Milli Federasyonu'na mensup bulunmak,

2)Yabancı çalıştırıcının, bağlı bulunduğu ülkenin federasyonundan en üst düzeyde takımı çalıştırır belgesine sahip olması gerekir,

3)Kendi Milli Federasyonundan verilmiş çalışma müsaadesi bulunmak,

4)Maliye Bakanlığı veya ilgili merciden, yürürlükteki mali mevzuatın gerektirdiği izni yazılı belge ile almış olmak, gerekir.

3.2.3. Kulüp idari direktörü

Futbol Federasyonu'nca belirlenecek şartlara uygun olan ve bu sıfatla Profesyonel Kulüplerde Tek Tip Sözleşme ile çalışan Profesyonel Yönetici kişilerdir.[35]

3.2.4. Kulüp futbol sağlık elemanları

Kulüp futbol sağlık elemanları, Futbol Federasyonu tarafından belirlenmiş şartlara uygun olan kulüp doktor, fizyoterapisti ve masöründen oluşur.[36] Futbol Federasyonu tarafından belirlenen sağlık elemanları asgarî sınırlar olup, fiiliyatta kulüplerde psikolog başta olmak üzere değişik sağlık elamanları da çalıştırıldığı görülmektedir.

---

[35] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 5/ı

[36] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 4/ş

3.2.4.1. Kulüp doktoru

Futbol Federasyonu'nca belirlenen şartlara uygun olan ve anılan sıfatla kulüplerde çalışan, futbolcuların sağlığından sorumlu olan kişidir.[37]

3.2.4.2. Kulüp fizyoterapisti

Futbol Federasyonu'nca belirlenen şartlara uygun olan ve anılan sıfatla kulüplerde çalışan, futbolcuların sağlığından doktorla birlikte sorumlu kişidir.[38]

3.2.4.3. Kulüp masörü

Anatomik, fizyolojik ve bazı patolojik bilgilere sahip masaj manuplasyonlarını belirli esaslar ve bir plan dahilinde uygulayan, Futbol Federasyonu'nca Masör Talimatında gösterilen şartlara uygun olan ve anılan sıfatla kulüplerde Tek Tip Masör Sözleşmesi ile çalışan futbolcu sağlığından sorumlu kişidir.[39]

Masörlüğün Şartları[40]:

a- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b-Sağlık Kurulu'nun açacağı ön sınavda başarı kazanmak,

c-Federasyonun açacağı kursu başarı ile bitirmiş ve sertifika almış olmak,

d- Kamu hizmetlerinden kısıtlanmamış olmak,

e- Toplam olarak yada bir defada “6” aydan fazla disiplin cezası almamış olmak’tır.

---

[37] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 5/j

[38] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 5/j

[39] Masör Talimatı, Madde 4/c, Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 5/j-2

[40] Masör Talimatı, Madde 5

Federasyon yabancı masör çalıştırılmasına izin verebilir. Bunların şartlarını sezon başlamadan önce tespit ve ilan eder. Yabancı belgelerin denkliği Sağlık Kurulu'nca belirlenir.[41]

3.2.5. Kulüplerin profesyonel ve amatör futbol takımlarında görevlendirilmesi zorunlu teknik ve sağlık elemanları kadroları[42]

a)Her Profesyonel Takım Futbol sezonu başlamadan önce bir Teknik Sorumlu ile anlaşmak zorundadır.

b)Türkiye Profesyonel Süper 1. Ligde ve 2. Lig A kategorisinde bulunan Kulüpler bir Alt Yapı Sorumlusu, 2. lig B kategorisinde bulunan Kulüpler ise 1 Alt Yapı Antrenörü ile anlaşmak zorundadır.

c)Hastalık, ölüm, sözleşme feshi, izin ve ihtilaf gibi durumlarda Kulübün Tek Tip Sözleşme ile çalışan Teknik Adamlardan birisi iki hafta Futbol Federasyonu izni ile geçici Teknik Sorumlu görevini yürütür.

d)Profesyonel liglerde kaleci antrenörü istihdamını Futbol Federasyonu düzenler.

e)Amatör kulüpler bir tek amatör kulüp teknik sorumlusu ile anlaşmak zorundadır.

f)Türkiye Profesyonel Süper 1. Lig ile 2. Lig A kategorisinde bulunan Kulüpler 1 Kaleci Antrenörü ile anlaşmak zorundadır.

g)Türkiye Profesyonel Süper 1. Lig 2. Lig A ve B Kategorileri ile 3. Ligde bulunan Kulüpler Futbol Federasyonunun şartlarına uygun olarak bir masör ile anlaşmak zorundadır.

---

[41] Masör Talimatı, Madde 8

[42] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 12

h)2002 - 2003 futbol sezonundan itibaren futbol takımı olan bütün kulüpler aşağıdaki kadroları istihdam etmek zorundadır.

Futbol Kulübünün Mücadele ettiği Lig	Bulunması Zorunlu Teknik Kadrolar							
	Teknik Direktör	Alt Yapı Sorumlusu	Yardımcı Antrenör	Kaleci Antrenörü	Alt Yapı Antrenörü	Kulüp Doktoru	Fizyoterapist	Masör
Süp.Lig	1	1	2	1	2	1	1	1
2 lig A	1	1	1	1	1	1	1	1
2 Lig B	1	1	1	1	1	1	-	1
3.Lig	1	1	1	-	1	1	-	1
Amatör	1	1	-	-	-	-	-	-

3.3. Futbol kulüplerinde çalışanlar ile kulüp arasında yapılan sözleşmeler ve nitelikleri

Profesyonel futbol kulüplerinde gerek Türk veya yabancı uyruklu olarak görev yapan antrenör, alt yapı antrenörü, alt yapı sorumlusu, kaleci antrenörü, kulüp futbol idari direktörü, masörler ve gerekse de Türk veya yabancı uyruklu profesyonel futbolcular 'Tek Tip Sözleşme'ye göre çalışırlar.

Tek tip sözleşmeler, çalıştırılacak kişilerin yapacakları işler dikkate alınarak; görev yapacak kişiyle futbol kulübü arasında imzalanan ve noterden onaylanarak, örnekleri futbol federasyonuna verilen, iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir.

3.3.1. Sözleşmelerin konusu ve kapsamı

Tek tip sözleşmeler, profesyonel futbol kulüpleri ile futbol sporunun gerektirdiği aktiviteleri bir kulübe sözleşmeyle bağlı olarak belli bir ücret karşılığı yapmak isteyen

profesyonel futbolcular ile teknik yönetici ve öğreticiler arasında yapılan sözleşmedir.

Tek tip sözleşmeler, profesyonel futbol kulüpleri ile profesyonel futbolcular, teknik yönetici ve öğreticiler arasındaki hak ve borçları düzenlemektedir. Profesyonel olmayan (amatör) futbolcular, teknik yönetici ve öğreticiler sözleşmelerin kapsamı dışındadırlar.

3.3.2. Sözleşmelerin tabi olduğu hukuk

4857 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (g) fıkrasında sporcular hakkında İş Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı açıkça ifade edildiğinden; profesyonel futbolcular ile kulüpler arasındaki akdi ilişkinin açıklanmasında Borçlar Kanunun hizmet akdine ilişkin 313'üncü madde ve diğer hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Teknik yönetici ve öğreticilerin 4857 sayılı Kanunun kapsamı dışında tutulduğuna ilişkin açık bir hüküm olmadığından; bu görevlerde bulunan kişilerle kulüpleri arasındaki ilişkinin açıklanmasında hem İş Kanununa göre iş sözleşmesi sayılması, hem de Borçlar Kanunun hizmet akdine ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

3.3.3. Sözleşmelerin şekli ve unsurları

3.3.3.1. Sözleşmelerin şekli ve şartları

Kulüplerle profesyonel futbolcular ile teknik yönetici ve öğreticiler arasında imzalanan tek tip sözleşmeler, tarafların Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanmış sözleşmelerin genel şartlarını ve tarafların karşılıklı anlaşması sonucunda oluşturdukları özel şartları kabul etmeleriyle meydana gelir.

Tarafların yazılı anlaşmasının Federasyonca belirlenen tek tip sözleşmeler kullanılarak yazılı olarak yapılması

gerekmektedir. Aksi takdirde, bu tek tip sözleşme dışındaki sözleşmelerin, Federasyon tarafından tescili mümkün değildir.

Sözleşmelerin genel hükümleri dışında, kulüp ve görev alacak kişiler (profesyonel futbolcular ile teknik yönetici ve öğreticiler) arasında, emredici kanun hükümlerine, Futbol Federasyonu tarafından çıkarılan Talimatlara aykırı olmayan özel hükümler kararlaştırılabilir. Nitekim, tek tip sözleşmelerde, tarafların bu konularda düzenleme yapabilmeleri için "Özel Hükümler" başlığı altında bir bölüm boş bırakılmıştır.

Tam olarak doldurulmayan sözleşmeler, Futbol Federasyonu tarafından tescil edilmemektedir. Federasyon, yetkisi doğrultusunda yapacağı incelemeler sonucunda, sözleşmenin yapılmasında hukuki bir problemin olmadığı sonucuna vardığı takdirde, bu sözleşmeyi tescil ederek taraflara duyuracağından, tescil işlemi kurucu nitelik taşır.

Noter huzurunda imzalanmayan veya yasal süresinde Federasyona ulaşmayan sözleşmeler, Federasyonu bağlamaz. Dolayısıyla da, kurulmuş ve fakat hukuki sonuç doğurması mümkün olmayan bir sözleşmeler olarak kabul edilmesi gerekecektir.

Noterlerin hazırladığı evrak, Medeni Usul Hukuku anlamında resmi senet hükmündedir.

Talimat hükümlerine göre, sözleşmelerin sonuç doğurması için sözleşmelerin 'noter huzurunda imzalanması' zorunlu olduğundan, tarafların noter dışında imzaladıkları sözleşmelere istinaden profesyonel futbol alanında görev yapmaları olanaklı değildir.

Profesyonel futbolcular, teknik yönetici ve öğreticiler ile futbol kulüpleri arasında imzalanacak sözleşmelerin şekil ve şartların ilişkin düzenlemeler talimatlarda belirtilmiştir.[43]

Profesyonel futbolcu sözleşmesi Federasyonca belirlenen tip sözleşme formunun noter huzurunda dört nüsha halinde eksiksiz düzenlenmesi ve onaylanması suretiyle hazırlanır.

Tarafların birbirlerine yapacakları her türlü tebligat, sözleşmede gösterilen adreslerine iadeli-taahhütlü mektupla yapılır. Taraflar adreslerinde olabilecek değişiklikleri, taahhütlü bir mektupla birbirlerine ve Federasyona bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde sözleşmede yer alan adreslere yapılan tebligat geçerli sayılır.

Sözleşmelerin imzalandıkları transfer ve tescil dönemi içerisinde ilgili kulüp tarafından Federasyona sunulması zorunludur. Futbolcu da aynı sürede sözleşmeyi Federasyona sunma hakkına sahiptir.

Futbolcu ile mevcut kulübü transfer ve tescil dönemi ile bağlı kalmaksızın sözleşme imzalayabilir. Bu sözleşmelerin imzayı takip eden üç iş günü içerisinde Federasyona sunulması zorunludur. Bu sözleşmeler mevcut sözleşmenin bitimini takip eden tescil döneminin başında Federasyonca tescil edilir. Bu tür sözleşmelerin süresinde Federasyona sunulmasından sonra futbolcunun başka bir kulüp ile imzalayacağı sözleşmeler geçersiz olup, çift sözleşme hali doğurmaz.

Bu sözleşmelerin tescili esnasında, imzalandıklarında yürürlükte olan sözleşmeleri ile yeni yapılan sözleşmenin süresi birlikte dikkate alınarak beş yılı aşar ise yeni sözleşme, toplamda beş yılı aşmayan kısım için tescil edilir.

---

[43] Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 25, Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 18

Ancak, yürürlükte olan sözleşme sezon sonunda sona erecek ise, yeni sözleşmenin beş yıl süreli olarak yapılmasına izin verilir.

Aynı transfer ve tescil dönemi içerisinde birden fazla kulüp ile sözleşme yapan futbolcular açısından, sözleşmelerden biri tescil dönemi içerisinde tarafların rızası ile feshedilmedikçe, her iki sözleşme de geçersiz sayılır ve hiçbiri tescil edilmez. Bu durumda futbolcu tescil dönemini takip eden sezon sonuna kadar hiçbir kulüpte oynayamaz. Bunların yasaklı olduğu sezonu takip eden tescil döneminde sözleşme yapabilmeleri için evvelce sözleşme imzaladıkları kulüplerin bu sözleşme için futbolcuya ödemiş oldukları para ve vermiş oldukları para ile ölçülebilen değerlerin tamamının anılan kulüplere iade edilmiş olması ve buna dair belgelerin Federasyona sunulması zorunludur.

Futbolcuya yapılacak olan ödemelerin tip sözleşmede gösterilmesi zorunludur.

Futbol Antrenörleri Spor Kulüpleri'nde Federasyonun tespit edeceği şartları kapsayan ve noterce onaylanmış Tek Tip Sözleşmeleri imzalayarak görev alabilirler. Taraflar Kanun, Ana Statü ve Talimatlar ile Tek Tip Sözleşmedeki şartlara aykırı olmayan özel şartları bu sözleşmeye koyabilirler.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanmış Amatör Kulüp ile teknik adam tarafından imzalanacak ve bağlı bulunduğu Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürleri tarafından onaylanacak sözleşmeyi yapmak zorundadırlar.

3.3.3.2. Sözleşmelerin unsurları

a. İş görülmesi

Sözleşmelere göre, profesyonel futbolcular ile teknik yönetici ve öğreticilerin taahhüt ettikleri hizmet edimlerini

bizzat yapmaları (maç ve antrenmanlara bizzat) katılması gerekmektedir. Bu sözleşmelerin istisna akdinden farklı olarak bir sonucun meydana getirilmesi, bir eserin oluşturulması söz konusu değildir. Sözleşmenin imzalanması ve sözleşme şartları uyarınca kendilerine verilen işleri yapmaları yeterlidir.

b.Süreklilik ve süre

Profesyonel futbolcular, teknik yönetici ve öğreticiler ile futbol kulüpleri arasında düzenlenen sözleşmeler sonucu iki taraf arasında sürekli bir borç ilişkisi meydana gelmektedir. Herhangi bir nedenle sona ermediği takdirde, taraflar sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini sözleşme süresince yerine getirmek zorundadırlar.

Profesyonel futbolcularla yapılacak sözleşmelerin süresi en az bir yıl, en fazla beş yıl olarak belirlenebilir. Ancak "18" yaşın altındaki futbolcular ile imzalanacak olan sözleşmelerin süresi üç yıldan fazla olamaz. Her halükarda sözleşmelerin bitiş tarihinin "31 Mayıs" olarak tespit edilmesi zorunludur.[44]

Sözleşmenin bitiş tarihinin bir transfer dönemine denk gelmesi halinde sözleşme bu transfer döneminin başlangıç tarihi itibari ile sona ermiş kabul edilir.[45] Teknik adam ve öğreticilerle yapılacak sözleşmeler federasyonun tescili ile yürürlüğe girer, bitiş tarihinin de "31 Mayıs" olarak düzenlenmesi gereklidir.[46]

Teknik adamların Amatör Kulüplerle yapmış oldukları Amatör Takım Çalışma Sözleşmelerinin lig kategorilerine göre bitiş tarihlerli "31 Aralık" veya "31 Mayıs" olarak belirlenebilir.[47]

---

[44] Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 17
[45] Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 17
[46] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 31/b
[47] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 31/d

c. Ücret

Futbol kulüpleriyle sözleşme yapan profesyonel futbolcular, teknik yönetici ve öğreticiler, hizmet sözleşmelerini ücret karşılığı yapmaktadırlar.

Kulüpler, sözleşme imzaladıkları kişilere çalışmaları karşılığında ücret ödemek zorundadırlar. Ücret ödenmesi, profesyonelliğin gereğidir ve sözleşmelerin asli unsurlarındandır.

Bu nedenle, ücret almaksızın futbol oynayan veya teknik yöneticilik ve öğreticilik yapan kişiler, profesyonel olarak kabul edilmezler ve amatör statüde değerlendirilirler. Profesyonel kulüplerde görev yapamazlar.

Profesyonel futbolcular, temel olarak kulüplerinden transfer ücreti ve aylık ücret olmak üzere iki tür ücret alırlar.[48]

Profesyonel futbol kulüplerinde görev yapan teknik adamlar, profesyonel futbol faaliyetlerine katılan kulüplerde ücretli olarak çalışmak zorundadırlar.[49]

d. Bağımlılık

Futbol kulüplerinde profesyonel futbolcu, teknik yöneticilik ve öğretici olarak görev yapan kişiler, hizmet edimlerini, sözleşmenin tarafı olan kulübe bağımlılık içinde ve onun talimatı altında gerçekleştirirler.

Yapılan sözleşmelere istinaden, profesyonel futbolcu, teknik yöneticilik ve öğreticiler ücret karşılığı kulübü hizmetinde çalışma borcu altına girerler.

---

[48] Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 25/a-b
[49] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 25

3.4. Sözleşmelerin kurulması ve hükümlerini doğurmaya başlaması

3.4.1. Sözleşmelerin kurulma zamanı

Futbol Federasyonu tarafından her yıl futbol sezonu içerisinde iki adet transfer ve tescil dönemine ilişkin tarihler tespit edilerek ilan edilir.[50] Dolayısıyla, sözleşme yapma süresi (zamanı), serbest transfer yapma hakkını kazanan federasyon tarafından belirlenen dönemlerde transfer yapabilirler.

Transfer dönemleri; "1 Haziran-1 Eylül" (1 Eylül itibariyle sona erer.), "1 Ocak-1 Şubat" (1 Şubat itibariyle sona eriyor) belirlenmektedir.

Ancak kulüpler, sözleşme süresi sona erecek kendi futbolcularıyla 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere, 1 Şubat'tan itibaren sözleşme yapabilirler. Bu tarihler dışında yapılmış olan her türlü sözleşme, Talimatlardaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla, hükümsüzdür.

Profesyonel futbol kulüpleri, sözleşmesi sona ermiş veya sözleşmesi karşılıklı feshedilmiş futbolcular ve talimat hükümleri gereğince serbest kalmış futbolcularla, belirlenen dönemlerde sözleşme imzalayabilirler. Kulüpler, transfer dönemleri dışında; ancak, amatör ve profesyonel futbolcu olarak yurt içi veya dışında tescilli olmayan futbolcular ile kendi kulübünde en az on iki ay süre ile tescilli olan amatör futbolcularla sözleşme imzalayabilirler. [51]

Hiçbir kulüpte tescilli olmayan futbolcu, profesyonel futbol takımı bulunan bir kulüple, transfer ayını beklemeksizin, doğrudan doğruya sözleşme imzalayabilir.

---

[50] Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 23

[51] Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 19

3.4.2. Sözleşmelerin hüküm ve sonuçlarını doğurma zamanı

Tek tip sözleşmeler noter huzurunda imzalanacağı için, Borçlar Kanununun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında da ifade edildiği üzere, hazırlar arasındaki böyle bir sözleşmenin kurulması anı, futbolcu, teknik yönetici ve öğreticinin (veya kanuni ya da iradi temsilcilerinin) ve kulüp temsilcisinin sözleşmeyi imzaladıkları andır. Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başladığı an ise, sözleşmenin kurulma zamanıyla aynıdır.

Sözleşmenin kurulduğu anda hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlaması asıl olmakla birlikte, Futbol Federasyonu tarafından sözleşmenin tescil edilerek, sözleşme yapılan kişiye lisans verilmemesi halinde ise; yapılan sözleşmenin amacı gerçekleşmeyecek ve işlemin esastan bozulması sözkonusu olacaktır.

Futbol Federasyonu tarafından lisans verilmesi geciktirici şartına bağlı olarak sözleşme yapılabilir. Bu durumda, akdi ilişki, tarafların noter huzurunda sözleşmeyi imzalamalarıyla kurulduğu halde, şartın gerçekleştiği, yani lisansın verildiği tarihten itibaren hüküm ve sonuç doğurmaya başlar.

Futbolcunun bonservisinin eski kulübünden alınamaması da, Federasyon tarafından tesciline ve yeni kulüpte oynamasına engeldir.[52] Sözleşmesi feshedilen futbolcular için bu belge aranmamakla birlikte, diğer

---

[52] Kulüp değiştiren profesyonel futbolcular için istenen lisans belgeleri arasında futbolcunun eski kulübüne ödenecek transfer ücretiyle ilgili ödendi belgesi veya banka dekontu bulunmaktadır. Bu belgeler karşılığında, futbolcunun eski kulübünden bonservisi alınmaktadır.

futbolcular, eski kulüplerinden alınmış böyle bir belge olmadan yeni kulüplerinde lisans alamazlar.

Özetlenecek olunursa, sözleşmeler esasen yapıldıkları anda tarafları bağlamakla birlikte, hüküm ve sonuçlarını; ancak şartların gerçekleştiği anda meydana getirmektedirler. Bu sebeplerle, şartın gerçekleşmesinden önce sözleşmeden alacalı lehine bir alacak hakkı doğmadığı gibi, borçlu aleyhine de bir borç doğmayacaktır. Bir başka deyişle, şart gerçekleşene kadar sözleşme askıdadır.

3.4.3. Tarafların sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri

3.4.3.1. Profesyonel futbolcularla sözleşme yapmış kulüplerin yükümlülükleri[53]

Profesyonel futbolcu ile sözleşme imzalamış kulüpler;

a)Kulüpler sözleşmede yazılı ücreti anlaşma şartları çerçevesinde futbolculara ödemek,

b)Hastalık ve sakatlığa dair maddelerdeki esaslar dahilinde futbolcunun sağlığı ile ilgilenmek, maç, antrenman, kamp ve seyahatlerde gerekli tedbirleri almak,

c)Futbolcunun fizik bakımından istenen seviyede tutabilmesi için gerekli tüm tedbirleri almak,

d)Sporcuların teknik bilgi alanında gelişmesini sağlamak için dersler, konferanslar, kurslar tertip etmek, dergi, kitap v.s. temin etmek,

e)Federasyonun her türlü talimatlarını ve genelgelerini uygulamak,

---

[53] Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 27

f)Futbolcuların eğitimi ve sağlığı için belge almış teknik direktör, antrenör, masör ve doktor temin etmek,

g)Futbol ile ilgili lüzumlu spor malzemelerini temin etmek,

h)Hazırlayacakları İç Yönetmeliklerini ve Disiplin Talimatlarını "1 Ağustos-31 Ağustos" tarihleri arasında Federasyona göndermek,

ı)Futbolcularına verdikleri para cezalarına ait kararlarını, nedenleri, miktarları ve Noterden onanmış karar örnekleri ile birlikte, karar tarihinden itibaren en geç "10 gün" içinde futbolcuya ve Futbol Federasyonu'na göndermek,

i)Kadro dışı bıraktıkları futbolcuların antrenman yapabilmeleri için en az bir antrenör nezaretinde, antrenman yapabileceği bir saha göstermek,

j)Profesyonel futbolcularını 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre Sosyal Güvenlik Kurumu'na kaydettirmek, sözleşme süresince doğacak sigorta primlerini yatırmak,

Profesyonel futbolculara Sosyal Güvenlik Kurumu iş göremezlik ödeneği ödendiği sürece kulübü tarafından ücret tediyesi yapılması mecburi değildir. Ancak, kurumca karşılanmayan kısım kulübü tarafından ödenir. Bu süre altı ayı geçemez.

k)Federasyonca her yıl birinci transfer döneminden önce belirlenecek esas ve limitler dahilinde, futbolcularını yurt içinde ve dışında yapacakları maçlarda, antrenmanlarda ve taşıt araçlarında meydana gelmesi muhtemel kazalar için kısmi veya daimi maluliyet ve ölüm hallerine karşı özel sigorta şirketlerine sigorta ettirmek ve sigorta poliçeleri ile sezon sonuna kadar sigorta primlerinin ödendiğine dair makbuzu tescil için süresinde Federasyona ibraz etmek,

(Özel sigorta primlerinin tamamı kulüp tarafından ödenir. Bu hususta doğacak her nevi aksaklık ve eksiklikten kulüp sorumludur.)

l)Profesyonel futbolcunun, sözleşme süresi içinde, mesleki faaliyetinden doğan maluliyeti ve bu sebeple 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre maluliyet aylığı bağlanması halinde, futbolcuya ücretinden bakiye alacağını bir ay içinde ödemek,

m)Futbolcunun mesleki faaliyetlerinden doğan hastalık ve sakatlıklarında aşağıda belirtilen hükümleri yerine getirmek;

1- Futbolcu Devlet Hastanesinde tedavi edildiği ve bu belgelendirildiği takdirde her türlü tedavi ameliyat giderleri kulübü tarafından karşılanır.

2- Kulüp tedavi ve ameliyatı özel hastanelerde yaptırdığı takdirde tüm giderleri öder, kulübün onayı dışında futbolcu tarafından özel hastanede yaptırıldığı takdirde, kulüp sadece Sosyal Sigortalar veya Devlet Hastanesinde belirlen miktarı ödemekle yükümlüdür.

3- Kulüp, tedavi ve ameliyat süresince, futbolcu futbol oynayıncaya kadar (iş göremezlik ve maluliyet hallerindeki hakları saklı kalmak kaydı ile) futbolcunun hak edişlerini ödemeye devam eder.

n)Profesyonel bir futbolcunun ölümü halinde, kanuni mirasçılarına futbolcunun tahakkuk etmiş ve henüz kulübü tarafından ödenmemiş ücreti ve sair alacaklarını ödemek,

o) Ücretin doğrudan futbolculara ödenmesi sırasında vergi tevkifatı yapıp vergi dairesine yatırmak,

(Federasyona herhangi bir nedenle yatırılan ücret ve diğer hak edişler net olarak yatırılır. Vergi tevkifatı kulüpçe yapılır.)

ö)Futbolcu ile sözleşme imzalayan kulüp, bu sözleşmenin geçerliliğini sağlık raporu başta olmak üzere şarta bağlayamaz. Bu tür hususların sözleşme imzasından önce kulüp tarafından tetkiki, kulübün sorumluluğundadır. Aksi takdirde yeni kulüp eski kulüplerin ve futbolcunun sözleşmeden doğan tüm haklarını Federasyonca sözleşme tescil edilmese dahi ödemek, zorundadır.

3.4.3.2. Profesyonel sözleşme yapmış futbolcuların yükümlülükleri[54]

Profesyonel futbolcular;

a)Gerek Federasyonunun, gerekse kulübün emir, talimat ve nizamlarını bilmek ve riayet etmek,

b)Federasyonun, hakemlerin, kulübün, idarecilerin ve diğer sporcuların manevi şahsiyetini rencide edecek her türlü yazılı ve sözlü beyan ve davranışlardan kaçınmak,

c)Kulübün yurt içinde ve yurt dışında yapacağı resmi ve özel her türlü futbol müsabakalarına iştirak etmek,

d)Antrenman ve çalışmalara düzenli olarak katılmak,

e)Kulübün onayı olmadan herhangi bir sportif faaliyete katılmamak,

f)Kulübün yapacağı maçlarda oynayabilmek ve kendisinden beklenen verimi ortaya koyabilmek için, özel hayatına ve sağlığına gerekli dikkat ve özeni göstermek,

---

[54] Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 28

g)Müsabakalara katılmak için kendisi tarafından yapılması gereken işlemleri takip etmek ve tamamlamak, gerekli belgeleri temin etmek,

h)Federasyonun ve kulübün düzenlediği kurs, ders ve konferanslara katılmak,

ı)Müsabaka içinde ve dışında gerek kulüp arkadaşları ve gerekse diğer takım oyuncularına ve hakemlere karşı şikayet ve cezayı gerektirecek her türlü hareketlerden sakınmak,

j)Milli Takımlar için verilen malzemeleri iyi kullanmak, (Aksine davrananlara yaptıkları zararlar tazmin ettirilir) yurt içi ve yurt dışı kamp, antrenman ve müsabakalarda sporculukla bağdaşmayan davranışlardan kaçınmak,

k)Geçici Transfer yapması durumunda, yeni kulübüne karşı edimlerini yerine getirmek, (aksine davrananlar hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.)

l)Hastalık ve sakatlık nedeni ile alınacak istirahat raporlarını beş gün içerisinde kulübüne ve Futbol Federasyonu'na bildirmek, (Bildirmediği takdirde futbolcu bir hak talebinde bulunamaz) zorundadır.

3.4.3.3. Teknik yönetici ve öğreticilerle sözleşme yapmış kulüplerin yükümlülükleri[55]

Kulüpler ve Kulüp yöneticilerinin görevleri şunlardır:

a)Teknik Adamların itibar ve otoritelerini korumak ve tersine davranış ve demeçlerden kaçınmak,

b)Rahat ve normal çalışma imkânları ile gerekli araç ve gereçleri sağlamak,

[55] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 22

c)Çalışmalarını desteklemek ve yardımcı olmak, problemlerini çözmek, mesleki iç ve dış yayınları sağlamalarına yardımcı olmak,

d)Federasyonun açtığı, kurs, seminer, sınav ve toplantılara katılmalarını sağlamak,

e)Milli takımlar Teknik Direktörünce kulüp çalıştırıcılarından istenilen hususların yerine getirilmelerine yardımcı olmak,

f)Teknik adamın yazılı talebi üzerine gerekli olan yıllık izinlerini vermek,

g)Sözleşme ile kabul edilmiş ücret ve diğer hak ve alacaklarını zamanında ödemek ve ödetmek,

h)Futbolcuların eğitimi ve yetiştirilmesi için antrenmanlarını disipline edici her türlü tekliflerini yerine getirmek ve tedbirleri almak,

j)Federasyonca, futbol eğitim, öğretim ve düzenlenmesine ilişkin talimat, genelge ve isteklerinin teknik yönetici ve öğretici tarafından uygulanmasını istemek ve takip etmek zorundadır.

3.4.3.4. Teknik yönetici ve öğreticilerin yükümlülükleri[56]

Sözleşmeli Teknik Adamlar;

a)Kulüpleri ile mevcut hizmet ilişkilerini aksatmamak kaydı ile Federasyonca verilecek görev ve hizmetleri kabul etmek ve yerine getirmek,

b) Futbolun en yüksek düzeye ulaşması konusunda yararlı olacak konularda teklif ve önerilerini Federasyona vermek,

[56] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 21

c) Federasyon mensupları ile hakemler ve sözleşme ile bağlı bulunduğu kulüp hakkındaki teknik konular dışında, her ne maksatla olursa olsun, yazı yazmamak, itibar ve otoritelerini sarsacak tutum, davranış ve her türlü beyanlardan sakınmak, demeç vermemek,

d)Antrenman ve diğer çalışmaları programlı düzenli ve gereken dikkat ve özen gösterilerek, kulübün imkanları da göz önünde tutularak modern usul ve metotlarla yapmak,

e)Oyuncu transferlerinde menfaat karşılığı aracılık etmemek, danışıklı ve anlaşmalı müsabakalardan kesinlikle kaçınmak,

f)Milli ve Temsili takımların belirlenmesi ve hazırlık çalışmalarında Federasyonun yetkili kıldığı antrenör ve yöneticilerin belirttiği adaylar ile kadroya alınan futbolcular için verdikleri teknik talimatı yerine getirmek,

g)Milli takım yöneticilerini ve görevlerini küçük düşürücü Milli heyecanı söndürücü, zedeleyici sözlü ve yazılı herhangi bir beyanda bulunmamak,

h)Milli takımlar teknik direktörü ve diğer milli takım teknik sorumlularınca istenen hususları titizlikle uygulamak ve istenen sorulara doğru ve süresinde cevap vermek, varsa önerilerini bildirmek,

ı)Bağlı oldukları kuruluşun nizam ve emirlerine uymak, o kuruluşun yönetimine müdahale etmemek, iyi niyet ve dürüstlük kurallarına aykırı davranışlarda bulunmamak, kulübün yönetim ve denetim kurullarında görev almamak,

j)Bir kulüpte teknik adam olarak görev yapan kişi hiçbir kulüple Profesyonel veya Amatör takımlarda lisanslı futbolcu olarak oynamamak, kulüp yöneticiliği yapmamak, lisanslı dahi olsa hakemlik yapmamak,

k)Yurt dışında görev alabilmek, yurt dışı kurs ve seminerlere katılabilmek için bilgi vermek ve dönüşte 15 gün içinde Federasyona rapor vermek,

l)Kanun, ana statü, talimat ve genelgelere ve Federasyonca istenen hususlara aynen uymak ve uygulamak,

m)Federasyondan aldığı, genelge, emir ve talimatlar ile görev davetleri hakkında, görevli olduğu kulübün yetkililerine zamanında bilgi vermek, aksamaları önlemede yardımcı olmak,

zorundadırlar.

3.4.3.5. Masörlerin yükümlülükleri[57]

Sertifika sahibi olan masörlerin hakları ve yükümlülükleri şunlardır:

a-Tek tip onaylanmış hizmet sözleşmesi ile, Federasyon veya kulüplerde çalışmak,

b-Federasyona, hakemlere, kulübe, yöneticilere, sporculara karşı disiplin suçu işlemekten kaçınmak,

c-Kulübün, yurtiçi ve yurtdışı futbol müsabakalarında ve antrenmanlarında görevini yapmak,

d-Görevli doktorun talimatlarına uygun hareket etmek,

e-Kulübün izni veya sözleşmede özel hüküm bulunmadığı takdirde başka bir kulüp veya kuruluşta çalışmamak ve kulüp değiştirmemek,

f-Federasyon veya kulübün düzenlediği kurs, seminer, ders ve konferanslara katılmak,

---

[57] Masör Talimatı, Madde 7

g-Kendisine teslim edilen araç, gereç ve sıhhi yardım malzemelerinin bakım ve muhafazasını yapmak,

h-Futbol Federasyonu'nun bu konuda belirleyeceği esaslara uymak.

3.4.4. Sözleşmelerin sona ermesi

Futbol kulüpleriyle profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğreticiler, masörler arasında yapılan sözleşmeler; kendiliğinden sona erebileceği gibi, fesih yoluyla da sona erebilir.

3.4.4.1. Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi

Futbol kulüpleriyle profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğreticiler arasında yapılan sözleşmeler, belirli süreli olup, sözleşmelerin sona erme tarihinin mutlaka "31 Mayıs" olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Tarafların belirledikleri sözleşme süresi ne olursa olsun, belirlenen sürenin son yılındaki "31 Mayıs" günü kendiliğinden sona erer. Hizmet sözleşmesi belirli bir süre için yapılmış ve aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, bu sürenin dolmasıyla, feshi ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona ereceği Borçlar Kanunun 338'inci maddesinin hükmü gereğidir. Aynı Kanunun 339'uncu maddesinin birinci fıkrasındaki 'sözleşmenin susmayla yenilenmesi' ne ilişkin hükümler ise, profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğreticiler arasında yapılan sözleşmeler için geçerli değildir.

3.4.4.2. Sözleşmelerin Sona Ermiş Sayılması

a. Sözleşme yapılan kişinin, sözleşmenin kurulabilmesi için gerekli şartları taşımaması

Profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğreticilerin sözleşmenin kurulduğu sırada talimatlarda öngörülen

şartlardan bir veya bir kaçına uygun olmadığı halde sözleşme yapılmış ise, sözleşme münfesih sayılır.

Aslında böyle bir durumda, geçerli şekilde kurulmuş bir sözleşmeden söz edilemeyeceği için sözleşmenin münfesih olmasından da söz edilemez.

Noter huzurunda imzalanan sözleşmelerde, her ne kadar sözleşme imzalayan kişinin sözleşme yapmasına engel bir durumunun olmadığı ifade edilmiş olunsa bile, noter huzurundaki bildirimin sonradan gerçeğe aykırı olduğunun ortaya çıkması halinde sözleşme kendiliğinden hükümsüzdür.

Örneğin, amatör bir futbolcunun profesyonel olabilmesi için gerekli şartlardan birisinin (reşit veya mümeyyiz olması, tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu vb.), sözleşmenin kurulduğu sırada bulunmaması durumunda sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

b.Sözleşmenin kurulmasına engel olan sebebin sonradan ortaya çıkması

Sözleşmenin kurulmasına ve devamına engel sebebin sonradan ortaya çıkması halinde, taraflar arasında daha önce yapılmış olan sözleşme münfesih sayılır. Yukarıdaki durumdan ayrık olarak burada, sözleşmenin kurulduğu sırada, sözleşmenin kurulmasına engel bir neden olmadığı ve sözleşme geçerli olduğu halde, böyle bir sebebin sonradan ortaya çıkması söz konusudur.

Örneğin, bir kulüple üç yıllık sözleşme imzalayan bir teknik adam; sözleşme süresi için belli bir miktar para almış ancak bir yıl sonra trafik kazası geçirerek görev yapma yeteneğini kaybetmiş ise, bu durumda sözleşme kendiliğinden sona erer.

3.4.4.3. Fesih yoluyla sona erme

Yukarıda Profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğreticiler ile kulüpler arasında yapılmış olan sözleşmelerin kendiliğinden sona erebileceği gibi, bir takım şartların gerçekleşmesi halinde sona ermiş sayılacağı da açıklanmış idi. Bunun yanında, sözleşmeler karşılıklı olarak feshedilebileceği gibi koşulların oluşması halinde taraflardan birisinin iradesiyle de feshedilebilir.

Sözleşme taraflarından birinin borçlarına aykırı davranması durumunda, sözleşmenin diğer tarafının Federasyon nezdinde sözleşmeyi feshetmenin feshini isteme hakkı bulunmaktadır. Ancak, burada söz konusu olan fesih Borçlar Kanunu veya İş Kanunu anlamındaki fesih kavramından farklı olup, bildirimli fesih veya bildirimsiz fesih gibi bir ayrım yapılmaksızın düzenlenmiştir. Talimatlarda fesih kavramıyla ilgili hükümler incelendiğinde, buradaki feshin, Borçlar Kanununda düzenlenen haklı nedenlere dayalı fesih kavramını ifade ettiği görülür.

Talimatlarda sözleşmenin feshini isteme hakkı, hem kulübe hem de sözleşme imzalayan profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğreticilere tanınmıştır.

a. Karşılıklı fesih

Sözleşme taraflarından her ikisinin de, artık bu ilişkiye devam etmek istemediği durumlar söz konusu olabilir. Böyle durumlarda, taraflara karşılıklı olarak bu sözleşme ilişkisine son verme hakkı tanınmıştır. Taraflar, bu yolla, daha önce aralarında yapmış oldukları sözleşmeden doğan alacak ve borçlardan karşılıklı olarak vazgeçmektedirler.

Sözleşmeyi ortadan kaldırma sözleşmesinin geçerliliği, Borçlar Kanunu yönünden herhangi bir şekil şartına bağlı olmamakla birlikte, Talimatlarda sözleşmelerin karşılıklı olarak

feshinin geçerli sayılabilmesi için noterde düzenlenen fesihnamenin bir örneğinin Federasyona ibrazı zorunlu tutulmuştur.[58]

b.Kulübün fesih hakkı

Kulüp :

a)Futbolcunun futbol faaliyeti dışında vaki hastalık ve istirahat halinin altı ayı aşması ve futbolcunun ne sebeple olursa olsun sürekli beş gün veya aralıklı on gün veya daha fazla bir müddetle kulübü ile fiilen irtibatını kesmiş olması,

b)Futbolcuya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca en az altı ay müddetle hak mahrumiyeti veya müsabakadan men cezası verilmiş olması,

c)Futbolcunun 28'inci madde de sayılan yükümlülüklerini ağır surette ihlali,

d)Futbolcunun daimi hak mahrumiyeti cezası alması, (Ancak, cezanın tamamen veya kısmen kaldırılması ve kulübün sözleşmeyi yürütmeyi arzu etmesi halinde, kulüp keyfiyeti, cezanın kaldırılmasının kesinleştiği tarihi takip eden on beş gün zarfında futbolcuya noter aracılığı ile tebliğ etmek mecburiyetindedir. Bu tebligat yapılmadığı takdirde futbolcu ifa etmediği müddete ait transfer ücretini iade etmek şartı ile serbest kalır.)

e)Futbolcunun yasalarda öngörülen ceza süresi üst limiti altı ayı aşan yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymiş olması,

hallerinde fesih ihbarında bulunabilir.

---

[58] Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 30; Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 26.

Kulüp, fesih hakkını ıttıla tarihinden itibaren on beş gün içinde kullanmak zorundadır. Fesih hakkını süresinde kullanmadığı takdirde sözleşme gereğince futbolcunun doğacak haklarını ödemek ve vecibelerini yerine getirmek zorundadır.[59]

Teknik Adamların Disiplin Kurullarınca "3 ay" veya daha fazla süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmaları halinde kulübün tek taraflı fesih hakkı doğar.[60]

c. Çalışanın fesih hakkı

Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı ve sözleşmesi gereğince hak edişleri kulüp tarafından ödeme tarihini takip eden yedi gün içerisinde ödenmemiş olması halinde futbolcu on beş gün içerisinde sözleşmesinin fesih ihbarında bulunabilir.

Futbolcu bir sezonun sonunda, kulübün oynadığı resmi müsabakaların % 10'undan daha azında görevlendirildiğini kanıtladığı takdirde sözleşmesini sportif haklı sebeple feshetme hakkına haiz olur. Sportif haklı sebeple fesih, söz konusu olayın özelliklerine göre değerlendirilir. Futbolcunun özel durumları (sakatlık, uzaklaştırma, saha konumu, takım içindeki görevi (örneğin yedek kaleci), yaşı ve geçmiş kariyerine dayanarak makul beklentileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) göz önüne alınarak değerlendirilir.[61]

Hangi sebeple olursa olsun tek tip sözleşmesi devam ederken takımdaki görevinden ayrılan Teknik Adamlar "15 gün" içinde Futbol Federasyonu'na durumlarını bildirmek

---

[59] Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 31

[60] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 26

[61] Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 32

zorundadırlar. Bildirmeyenler, o yıl içinde bir başka kulüple sözleşme imzalayamaz.[62]

d.Feshin bildirimi

Kulübün fesih bildirimi

Talimatlarda belirtilen hükümler doğrultusunda fesih hakkını kullanmak isteyen kulüp, Noterden futbolcuya veya teknik yönetici ve öğreticilere muhatap gösteren bir ihbarname keşide ederek, bu ihbarnamenin bilgi için bir suretini Federasyona göndermek zorundadır.[63]

Futbolcu, teknik yönetici ve öğreticiler fesih bildirimi

Talimatlarda belirtilen hükümler doğrultusunda fesih hakkını kullanmak isteyen futbolcu veya teknik yönetici ve öğreticiler Noterden kulübü muhatap gösteren bir ihbarname keşide ederek, bu ihbarnamenin bilgi için bir suretini Federasyona göndermek zorundadır.[64]

e. Federasyonca feshin kayıtlara işlenmesi[65]

Talimat hükümlerine uygun keşide edilmeyen tek taraflı fesih ihbarnameleri Federasyonca kabul edilmez ve kayıtlara işlenmez.

Usulüne uygun ihbar edilen tek taraflı fesihlerde feshin kayıtlara işlendiği bir yazı ile taraflara bildirilir. Feshe muhatap olan tarafın bu tebligatı aldığı tarih feshin kayıtlara işlendiği tarih olarak kabul edilir.

---

[62] Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 27

[63] Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 33-a, Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 26

[64] Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 33-b, Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı, Madde 26

[65] Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 33-c

Feshin kayıtlara işlendiği tarihten itibaren yedi gün içinde bildirilmeyen haksız fesih tazminatı ile ilgili talepler incelenmez.

3.4.5. Sözleşmelere kulübün ücret ödeme yükümlülüğü ve esasları

Yapılan sözleşmeler gereği kulübün asli edimi ücret ödeme borcudur. Çünkü ücret olmaksızın bir hizmetin görülmesi halinde, hizmet sözleşmesinden söz edilemez. Sözleşmeler gereği profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğreticilere transfer ücreti, aylık ücret ve değişik adlar altında prim ödemeleri yapılır.

3.4.5.1. Genel ödemeler

Genel ödemeleri; transfer ödemeleri, aylık ücretler, milli ve temsili müsabakalarda verilen ödüllerden oluşmaktadır. Ancak, milli ve temsili müsabakalardaki başarı veya katılım karşılığı verilen ödüller kulüpler tarafından yapılan ödemeler olmayıp, Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirildiği için, kulübün ücret ödeme borcu kapsamına girmez. Ödeme kapsamında değerlendirilmesi gerektiği halde Talimatlarda düzenlenmemiş olan prim adı altındaki ödemelerin de genel ödemeler kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

a. Transfer ücreti

Profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğreticilere ödenen transfer ücretinin miktarı, kişilerin yerine getirdikleri sportif faaliyete bağlı olmayıp, sözleşme yapılan kişilerin futbol camiasındaki ününe göre, sözleşme yapılırken kendiliğinden ortaya çıkar. Bir başka deyişle, yapılan hizmetin karşılığı olmayan transfer ücreti, transferi gerçekleştirmek isteyen kulüp ile profesyonel futbolcuya veya teknik yönetici ve öğretici arasında, bu kişilerin önceki sportif hayatları ve gelecekte elde

edecekleri olası sportif başarılar göz önünde bulundurularak serbestçe kararlaştırılır.

Taraflar, tip sözleşmede belirlenmesi zorunlu olan aylık ücret dışında, para veya değeri para ile ölçülebilen (aylık ödemeler, maç başı ödemeler, ev, araba, v.s.) transfer ödemelerini sözleşmede belirleyebilirler. Transfer ödemelerinin ödeme zaman ve şekilleri sözleşmede belirtilir. Transfer ödemelerinin ödeme zamanı sözleşmede belirtilmemiş ise, her ayın son günü tüm ayı kapsayacak şekilde ödenir.[66]

Taraflar, sözleşmede bulunan "Özel Hükümler" bölümüne transfer ücretinin ne şekilde (aylık dilimler halinde, peşin ödeme, maç başına ödeme, bunların karması ödeme gibi) ödeneceği konusundaki anlaşmalarını yazabilirler. Çünkü transfer ücretinin ödeme şekli kulüplerin ve kişilerin durumlarına göre farklılıklar göstermektedir.

b.Aylık ücretler

Aylık ücret, profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğreticilere mesleki faaliyetlerine karşılık olmak üzere, ay sonlarında ödenmesi gereken ücrettir. Sözleşmede yer alması zorunlu olan bu ücret miktarı, ilgili dönem için belirlenmiş olan asgarî ücret tutarından az olamaz ve her ayın son günü ödenir.[67]

Burada sözü edilen ücret, sözleşmeye taraf kişilerin gösterdiği mesleki faaliyetin karşılığı olarak ödenmektedir. Taraflar arasında -asgarî ücretin altında olmamak kaydıyla- aylık ücretin miktarını, bir aydan daha kısa süreler şeklinde ödeme zamanını ve ödeme şeklini serbestçe kararlaştırabilirler.

---

[66] Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 25-b

[67] Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Madde 25-a

Ancak, sözleşmede yer alması zorunlu olan aylık ücretin hiç ödenmeyeceği şeklinde bir hükme yer vermeleri mümkün değildir. Böyle bir hüküm, konulmamış sayılır.

c. Primler

Talimatlarda primler konusunda bir düzenleme bulunmamasına rağmen, profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğreticilere yapılan ödemelerin önemli bir bölümünü primler oluşturur. Prim, genellikle profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğreticilerin iyi ve başarılı hizmetlerinin (başarılı oldukları maçlar, görev aldıkları maç sayıları gibi) karşılığı olarak ödenir.

Futbol kulüpleri, bazen esaslarını ve şartlarını önceden belirleyip profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğreticilere duyurarak, onların önemli maçlara daha iyi hazırlanmalarını ve daha başarılı sonuçlar almalarını sağlayabilmek adına prim ödeme vaadinde bulunurlar. Prim ödemeleri, tek tip sözleşmelerde ve talimatlarda düzenlenmediği için, ücret eki niteliğinde olmadığı sürece, tamamen kulübün tutumuna bağlıdır. Bu nedenle, vaat edildiği halde ödenmemesi, kişilere primlerin ödenmesi hakkını vermez.

3.4.5.2. Ödemelerin şekli

a. Ödeme yapacak ve yapılacak kişiler

Profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğreticilerin ücretleri, kendilerini istihdam eden veya istihdam etmiş sayıldığı süreyle sınırlı olmak üzere, talimatlar ve sözleşmeler gereğince emir ve talimat verme yetkisine sahip olan kulüp tarafından ödenir.

Futbolcularda; futbolcunun “18” yaşından küçük olması profesyonel futbolcu sözleşmesini de anne ve babasının ya da

vasisinin muvafakatiyle yapmış olması halinde, ücreti almaya yetkili olan kişi, futbolcunun ana-babası veya vasisidir.

Transfer ücretinin, profesyonel futbolcuya ve profesyonel futbolcunun eski kulübüne ödenmesi gerekir. Amatörlükten profesyonelliğe geçişte ödeme, profesyonel olan futbolcuya ve amatör futbolcunun eski kulübüne (kulüplerine) yapılır.

Ölüm halinde ise, ödeme ölen profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğreticilerin kanuni mirasçılarına yapılır. Futbolcunun sakatlanması halinde ise, ödemeler futbolcunun kendisine yapılır.

Teknik yönetici ve öğreticilerin transfer ücretleri ise bizzat kendilerine ödenir.

b.Ödeme biçimi ve belgelendirilmesi

Aylık ücretlerin ödenme biçimi konusunda talimatlarda bir hüküm bulunmamakla birlikte, taraflar ücretin ödeme şeklini serbestçe kararlaştırabilirler.

Ücret, Türk lirası olarak ödenebileceği gibi yabancı para birimiyle de ödenebilir.

Ücretin kural olarak parayla ödenmesi gerekmekle birlikte, ücretin bir kısmının futbolcuya barınacak yer sağlama veya futbolcunun kullanması için otomobil verme yada futbolcunun seyahate çıkmasını sağlama gibi ayni ödeme şeklinde yapılması da mümkündür. Ayni veya başka adlar altında sağlanan menfaatlerde ücret kapsamına dahildir.

Ücretlerle ilgili yapılan ödemelerin belgelendirilmesiyle ilgili bir hüküm talimatlarda bulunmamaktadır. Ödemeler, banka kanalıyla kişilerin hesapların para transferiyle olabildiği gibi bizzat elden kendilerine de yapılabilir.

c. Ödeme zamanı

Talimatlara göre aylık ücret, ay sonunda ödenir. Talimatlarda belirtilen ücret ödeme süreleri azami süreler olup, ücretin kişilere daha kısa süreli zaman periyotlarında ödenmesinde kanunen bir sakınca bulunmamaktadır.

Bir başka deyişle, taraflar, ödeme süresini bir aydan daha kısa bir süre olarak kararlaştırabilirlerse de, bir aydan daha uzun bir ödeme süresi kararlaştıramazlar.

Transfer ücretlerinin ödenme zamanı ise, taraflar arasında serbestçe kararlaştırılabilir.

III.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

Asgarî İşçilik Tespit Yöntemleri;

A) Emsal-Benzer İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgiler

B) Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler

C) Karinelerden Yararlanma

D) İşveren veya Sigortalıların Beyanları

E) İşyeri Kayıtlarından Tespit Edilen Bilgiler

F) Diğer Bilgilerdir.

Genel olarak belirtilmekle birlikte, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde uygulanacak yöntemler yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp, denetim dönemi aylarının her biri için sayılan yada uygun olduğuna karar verilen yöntem/yöntemler kullanılabilmektedir.

Bağımlılık esasına dayalı çalıştırılan sigortalıların istihdam edilmesinde *"tescil ve çalışma süreleri"* ne dair kanuni düzenlemelere uyulmamasından kaynaklanan kayıtdışı istihdama yönelinmesi nedeniyle, futbol kulübü işyerlerinde esasları ve aşamaları aşağıda gösterilen yöntem ile asgarî işçilik incelemesi yapılacaktır.

Yöntemin esası; işyerinde ikmal edilen işin etüd edilmesi ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesi suretiyle bildirilmesi gereken işçi/çalışma gün sayısına ulaşılmasıdır.

Yöntemin aşamalarını ise yöntemin esasını teşkil eden ve gerek duyulan tüm verilerin tespit edilmesi ve bilahare değerlendirmeye tabi tutulmaları oluşturmaktadır.

1. İnceleme Yönteminin Esası

Futbol kulübü işyerlerinde asgarî işçilik incelemesi yapılırken, öncelikle işyerinde çalışanların tespitine yönelik incelemeler yapılmalıdır.

Bu kapsamda; Türkiye Futbol Federasyonundan yazışma veya bizzat yerinde inceleme yapılmak suretiyle temin edilecek bilgiler Kurumumuz kayıtlarıyla karşılaştırılmalı, incelenen işyeri kayıt ve belgeleri ile çalışan bilgilerinin mutabakatı sağlanmalıdır.

Çalışan bilgilerinin tespitine müteakip futbol kulübü işyerlerinin faaliyet konusu ile futbol takımının mücadele ettiği lig, spor tesisleri, futbol faaliyetlerini düzenleyen talimatlardaki hususlar, büro işyerlerinde çalıştırılan işçi sayıları, benzer işletmelerde çalıştırılan futbolcu, teknik adam sayısı, işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle işyerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarı tespit edilmelidir.

2. İncelemenin Aşamaları

Denetim süresi içersinde belirlenen inceleme aşamalarına riayet etmek, zaman tasarrufu sağlama yanında denetimin etkinliği ve caydırıcılığını da temin edecektir.

Bu nedenle öncelikle işyerinde ikmal edilen işin yürütümü için Türkiye Futbol Federasyonunda bulunan

belgeler temin edilmeli, bilahare işyeri hakkında il/merkez müdürlüğünde bulunan dosya bilgileri incelenmelidir.

İşin yürütüm şartları tespit edilmeli, bu nedenle gerek duyulması halinde işyerinde yerel denetim yapılmalı ve ilgililerin (futbolcu, antrenör, diğer personel vb.) beyanları alınmalıdır.

İnceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgeler Kurum mevzuatımız açısından değerlendirilerek rapor düzenlenmelidir.

2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme

Futbol kulübü işyerleri asgarî işçilik incelemesinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan istenecek belge, form, taahhütname, sözleşme ve fesihnameler bulunmaktadır.

Futbol kulübü işyeri tarafından düzenlenerek ilgili federasyona verilmesi gereken belgeler ekteki yazı şablonu örneğiyle istenilecektir(EK-2).

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından istenebilecek bilgi yada belgelerden çalışanların *"adı soyadı-işe başlama-işten ayrılma-görevi"* gibi konularda edinilecek bilgiler ile Kurumumuza yapılan bildirimlerin çapraz kontrolü yapılacaktır. Ancak kamu kurum yada kuruluşlarına verilen bahse konu bilgi yada belgeler sosyal sigorta ilişkisinin kurulması ve yürütümü için düzenlenmediğinden, bilgi yada belgelerin içerikleri irdelenerek dikkate alınacaktır.

2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi

Futbol kulübü işyerleriyle ilgili incelemeye başlamadan önce tetkik edilecek işyeri dosyasından;

İşyerinin hangi tüzel kişi adına ve hangi tarihte Kuruma tescilinin sağlandığı, tescil tarihi itibariyle işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı, sigortalılara ödenen asgarî-azami ücret bilgileri,

İşyeri sicil numarasının belirlenmesi, işyerinde yapılan işin niteliği ve yapılan işin işkolu koduna uygun olup olmadığı bilgisi,

İşyerinden yapılan bildirimler dikkate alınarak en son çalıştırılan sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarlarında Kuruma yapılan bildirimlerde yaşanan gelişme bilgileri,

İşyerinden herhangi bir şekilde bildirimlere ara verilip verilmediği, ara verilme süre ve neden bilgileri,

İşyerinde daha önce durum tespiti yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise çalıştırılan sigortalıların adı-soyadı, işe giriş tarihi, aldıkları ücret bilgileri,

İşyerinin nitelik ve niceliği (kapasitesi) hakkında mevcut bilgiler,

İşyeri adresinde ve/veya işverenliğinde değişiklik olup olmadığı, yeni adres ve işveren bilgilerinin işyeri dosyası kapağına işlenip işlenmediği bilgisi,

Eksik gün çalışması bulunan sigortalılar ile ilgili eksik gün bildirim formlarının düzenlenip düzenlenmediği,

tespit edilmelidir.

İşyeri dosyasından tespit edilen bilgilere "İşyeri Dosyası İnceleme Belgesi"nde (EK-1) yer verilecek, düzenlenen belge ise asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

Yerel denetim; 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) bendi kapsamındaki sigortalıların çalışma süreleri ve ücretleri ile işyerlerinin mevcut durumlarının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işyerlerinde yapılan denetime denir.

İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde işyerinde çalışanlar ile işyeri kapasitesi ve işyerinde kullanılan teknoloji bilgilerine ihtiyaç duyulması yada Kuruma bildirilen sigortalıların çalışmalarının fiili çalışma olgusuna dayanmadığı yönünde tereddütler hasıl olması hallerinde işyerinde yerel denetim yapılmalıdır.

Yapılacak yerel denetimler, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara bağlı kalmak suretiyle yapılacaktır.

IV.BÖLÜM

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA VERİLMESİ GEREKEN KAYIT VE BELGELER

Futbol kulüplerinin ve bu kulüplerde spor faaliyetinde profesyonel olarak görev alan kişilerin faaliyetleriyle ilgili düzenlemeler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kanun, ana statü, talimat ve genelgelere göre düzenlenmektedir.

Futbol kulüplerinin ulusal ve uluslar arası organizasyonlara faaliyette bulunmak amacıyla katılmaları, kulüplerle sözleşme yapan kişilerin (profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğreticiler, masör vb.) futbol kulüplerinde görev alabilmeleri Türkiye Futbol federasyonunun koymuş olduğu düzenlemelere uymalarına bağlıdır.

Bu bölümde, profesyonel futbol liglerinde faaliyette bulunan kulüp işyerlerinin ilgili mevzuat gereğince, gerek çalıştırdıkları kişiler ve gerekse de kulüp tüzel kişiliğiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna vermek zorunda oldukları belgelerin müfettiş tarafından istenilmesi ve incelenmesine dair hususlar açıklanmıştır.

İncelemeyi yapacak Müfettiş futbol kulübü tarafından ilgili federasyona verilen ve yukarıda sayılan kayıt ve belgeleri, ilgili yerlerde inceleyebileceği gibi, çalışma yerine isteyerek de inceleyebilir.

1. Futbolcularla ilgili olarak Türkiye futbol federasyonuna verilmesi gereken belgeler

1.1. Sözleşmesi devam eden profesyonel futbolcular için vize işlemine ait lisans evrakları

1.1.1. Lisansı vize edilecek ve işlem giderinin tamamı yatırılmış olan futbolcular için verilecek lisans evrakları

√ Sağlık Kurulu Raporu

√ Özel Sigorta Poliçesi ve sezon sonuna kadar sigorta primlerinin ödendiğine dair makbuz

√ Vize ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

√ Profesyonel Futbolcular Derneği referans belgesi (banka dekontu)

√ Emeklilik Hakkı Kazanma Ödentisi (EHKÖ) Banka dekontu

1.1.2. Lisansı vize edilecek ve sözleşme süresince daha önceki sezonlarda işlem giderinin tamamı yatırılmamış futbolcular için verilecek lisans evrakları

Yukarıda "1.1.1." maddesinde belirtilen evraklara ilave olarak, 2004 – 2005 Futbol Sezonuna ait işlem giderinin yatırıldığına dair banka dekontu.

1.2. Kendi kulübü ile sözleşme yenileyen profesyonel futbolcular işlemine ait lisans evrakları

√ Sözleşme (3 nüsha)

√ Sağlık Kurulu Raporu

√ Özel Sigorta Poliçesi ve sezon sonuna kadar sigorta primlerinin ödendiğine dair makbuz

√ Fotoğraf (2 adet)

√ İşlem giderinin yatırıldığına dair banka dekontu

√ Profesyonel Futbolcular Derneği referans belgesi (banka dekontu)

√ Emeklilik Hakkı Kazanma Ödentisi (EHKÖ) Banka dekontu

1.3. Kulüp değiştiren profesyonel futbolcular için istenen lisans evrakları

√ Sözleşme (3 nüsha)

√ Sağlık Kurulu Raporu

√ Futbolcu önceki kulüplerinde Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı'nın 20'nci maddesi gereğince yetiştirme tazminatının ödendiğini gösteren Federasyonumuza hazırlanmış örneklere uygun belgeler veya yetiştirme tazminatı tutarlarının Federasyon hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu

- Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı'nın 20'nci maddesi gereğince "23" yaşını tamamlayan futbolcular için yetiştirme tazminatı ödenmesi gerekmez.

- Sözleşmenin karşılıklı olarak feshi suretiyle transfer yapacak olan futbolcular için (23 yaşını tamamlamamış ise) fesihnamenin yanı sıra yetiştirme tazminatının ödendiğine dair belgelerin (banka dekontu veya yetiştirme tazminatının ödendiğine dair ilgili kulüplerden alınacak belgeler) Federasyona ibrazı zorunludur. Sözleşmenin "12 aylık" süresi dolmadan karşılıklı olarak fesih edilmesi halinde de (23 yaşını tamamlamamış futbolcular için) yetiştirme tazminatı ödenecektir.

√ Özel Sigorta Poliçesi ve sezon sonuna kadar sigorta primlerinin ödendiğine dair makbuz

√ Fotoğraf (2 adet)

√ İşlem giderinin yatırıldığına dair banka dekontu

√ Borçsuzluk belgesi

√ Profesyonel Futbolcular Derneği referans belgesi (banka dekontu)

√ Emeklilik Hakkı Kazanma Ödentisi (EHKÖ) Banka dekontu

1.4. Amatörlükten profesyonelliğe geçen futbolcular için istenen lisans evrakları

√ Sözleşme (3 nüsha)

√ Sağlık Kurulu Raporu

√ Futbolcu önceki kulüplerinde Profesyonel Futbol ve Talimatı'nın 20'nci maddesi gereğince yetiştirme tazminatının ödendiğini gösteren Federasyonumuza hazırlanmış örneklere uygun belgeler veya yetiştirme tazminatı tutarlarının Federasyon hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu (Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı'nın 20'nci maddesi gereğince "23" yaşını tamamlayan futbolcular için yetiştirme tazminatı ödenmesi gerekmez.

√ Özel Sigorta Poliçesi ve sezon sonuna kadar sigorta primlerinin ödendiğine dair makbuz

√ Fotoğraf (2 adet)

√ İşlem giderinin yatırıldığına dair banka dekontu

√ Borçsuzluk belgesi

√ Profesyonel Futbolcular Derneği referans belgesi (banka dekontu)

√ Emeklilik Hakkı Kazanma Ödentisi (EHKÖ) Banka dekontu

1.5. Geçici transfer tip sözleşmesi imzalayan profesyonel futbolcular için istenen lisans evrakları

1.5.1. Lisansı vize edilmiş futbolcular için istenen belgeler

√ Sözleşme (3 nüsha)

√ Özel Sigorta Poliçesi ve sezon sonuna kadar sigorta primlerinin ödendiğine dair makbuz

√ Fotoğraf (2 adet)

√ İşlem giderinin yatırıldığına dair banka dekontu

√ Borçsuzluk belgesi

1.5.2. Lisansı vize edilmiş futbolcular için istenen belgeler

√ Sözleşme (3 nüsha)

√ Sağlık Kurulu Raporu

√ Özel Sigorta Poliçesi ve sezon sonuna kadar sigorta primlerinin ödendiğine dair makbuz

√ Fotoğraf (2 adet)

√ Futbolcuyu geçici olarak alan kulüp adına işlem giderinin yatırıldığına dair banka dekontu

√ Vize ücreti

√ Borçsuzluk belgesi

√ Profesyonel Futbolcular Derneği referans belgesi (banka dekontu)

√ Emeklilik Hakkı Kazanma Ödentisi (EHKÖ) Banka dekontu

1.6. Amatör olmadan doğrudan profesyonellik sözleşmesi imzalayan ve herhangi bir kulüpte tescili bulunmayan futbolcular için istenen lisans evrakları

√ Sözleşme (3 nüsha)

√ Sağlık Kurulu Raporu

√ Futbolcunun daha önce hiçbir kulüpte tescilinin bulunmadığına dair futbolcu ve kulüp yetkilisinin noter tasdikli taahhütnameleri

√ Özel Sigorta Poliçesi ve sezon sonuna kadar sigorta primlerinin ödendiğine dair makbuz

√ Fotoğraf (2 adet)

√ İşlem giderinin yatırıldığına dair banka dekontu

√ Borçsuzluk belgesi

√ Profesyonel Futbolcular Derneği referans belgesi (banka dekontu)

√ Emeklilik Hakkı Kazanma Ödentisi (EHKÖ) Banka dekontu

1.7. Sözleşmesi devam eden ve lisansı vize edilecek yabancı uyruklu profesyonel futbolcular için istenen lisans evrakları[68]

√ Sağlık Kurulu Raporu

√ Özel Sigorta Poliçesi ve sezon sonuna kadar sigorta primlerinin ödendiğine dair makbuz

√ Vize ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

√ Fotoğraf (2 adet)

1.8. Kendi kulübü ile sözleşme yenileyen yabancı uyruklu profesyonel futbolcular için istenen lisans evrakları

√ Sözleşme (3 nüsha)

√ Sağlık Kurulu Raporu

√ Özel Sigorta Poliçesi ve sezon sonuna kadar sigorta primlerinin ödendiğine dair makbuz

√ Vize ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

√ Fotoğraf (2 adet)

1.9. Türkiye' de kulüp değiştiren yabancı uyruklu profesyonel futbolcular için istenen lisans evrakları

√ Sözleşme (3 nüsha)

√ Sağlık Kurulu Raporu

√ Milli takımda görevlendirmeye dair sözleşme

√ Alt yapı fonu bedeli

---

[68] Yabancı uyruklu futbolcular için çalışma izni alınmasına gerek olmayıp, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilecek uygunluk belgesine istinaden ilgili Valiliklerden ikamet tezkereleri kulüplerince alınmaktadır.

√ Futbolcunun önceki kulüplerinde Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı'nın 20'nci maddesi gereğince yetiştirme tazminatının ödendiğini gösteren Federasyonca hazırlanmış örneklere uygun belgeler veya yetiştirme tazminatı tutarlarının Federasyon hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu

• "23" yaşının tamamlayan futbolcular için yetiştirme ödenmez.

• Sözleşmenin karşılıklı olarak feshi suretiyle transfer yapacak olan futbolcular için (23 yaşını tamamlamamış ise) fesihnamenin yanı sıra yetiştirme tazminatının ödendiğine dair belgelerin (banka dekontu veya yetiştirme tazminatının ödendiğine dair ilgili kulüplerden alınacak belgeler) Federasyona ibrazı zorunludur. Sözleşmenin "12" aylık süresi dolmadan karşılıklı olarak fesih edilmesi halinde de (23 yaşını tamamlamamış futbolcular için) yetiştirme tazminatı ödenecektir.

√ Özel Sigorta Poliçesi ve sezon sonuna kadar sigorta primlerinin ödendiğine dair makbuz

√ Fotoğraf (2 adet)

√ Borçsuzluk belgesi

1.10. Başka ülkelerden transfer edilen yabancı uyruklu profesyonel futbolcular için istenen lisans evrakları

√ Sözleşme (3 nüsha)

√ Sağlık Kurulu Raporu

√ Uluslararası Transfer Tescil Sertifikası

√ Milli takımda görevlendirmeye dair sözleşme

√ Alt yapı fonu bedeli

√ Özel Sigorta Poliçesi ve sezon sonuna kadar sigorta primlerinin ödendiğine dair makbuz

√ Fotoğraf (2 adet)

√ Borçsuzluk belgesi

√ FIFA Kurallarına uygun olarak yetiştirme tazminatının ödendiğine dair kulüp muvafakati veya yetiştirme tazminatının süresinde ve FIFA kurallarına uygun olarak ödendiğine dair noter tasdikli taahhütname

1.11. Başka ülkelerden transfer edilen Türk profesyonel futbolcular için istenen lisans evrakları

√ Sözleşme (3 nüsha)

√ Sağlık Kurulu Raporu

√ Uluslararası Transfer Tescil Sertifikası

√ FIFA Kurallarına uygun olarak yetiştirme tazminatının ödendiğine dair kulüp muvafakatı veya yetiştirme tazminatının süresinde ve FIFA kurallarına uygun olarak ödendiğine dair noter tasdikli taahhütname

√ Özel Sigorta Poliçesi ve sezon sonuna kadar sigorta primlerinin ödendiğine dair makbuz

√ Fotoğraf (2 adet)

√ İşlem giderinin yatırıldığına dair banka dekontu

√ Borçsuzluk belgesi

√ Profesyonel Futbolcular Derneği referans belgesi (banka dekontu)

√ Emeklilik Hakkı Kazanma Ödentisi (EHKÖ) Banka dekontu

2. Teknik yönetici ve öğreticilerle ilgili olarak Türkiye futbol federasyonuna verilmesi gereken belgeler

√ Sözleşme

√ Sağlık kurulu raporu

√ 5510 sayılı Kanunun (4/a) maddesi kapsamında sigortalı olduğuna dair belge (sigortalı işe giriş bildirgesi)

√ Özel Sigorta Poliçesi ve sezon sonuna kadar sigorta primlerinin ödendiğine dair makbuz

3. Masörlerle ilgili olarak Türkiye futbol federasyonuna verilmesi gereken belgeler

√ Sözleşme

√ Sağlık kurulu raporu

√ 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalı olduğuna dair belge (sigortalı işe giriş bildirgesi)

√ Özel Sigorta Poliçesi ve sezon sonuna kadar sigorta primlerinin ödendiğine dair makbuz

4. Futbol kulübü işyerlerinin sektörel olarak düzenlemesi gereken belgeler

√ Referans Belgesi (Tescil Edilecek Futbol Kulüpleri İçin)

√ Bilgi Formu (Tescil Edilecek Futbol Kulüpleri İçin)

√ Uygunluk Belgesi (Tescil Edilecek Futbol Kulüpleri İçin)

√ Taahhütnameler (Tescil Edilecek Futbol Kulüpleri İçin)

√ Taahhütnameler (Teknik Yönetici ve Öğretici İçin)

√ Profesyonel Futbolcu Tip Sözleşmesi

√ Teknik Yönetici ve Öğretici Tip Sözleşmesi

√ Sağlık Kurulu Raporları

√ Özel Sigorta Poliçesi ve Sigorta Primlerinin Ödendiğine Dair Makbuzlar

√ Yetiştirme Tazminatının Ödendiğine Dair Belgeler

√ Futbolcuyu geçici olarak alan kulüp adına işlem giderinin yatırıldığına dair banka dekontu

√ Vize Ücretinin Yatırıldığına Dair Makbuz veya Dekontlar

√ Borçsuzluk Belgesi

√ Profesyonel Futbolcular Derneği Referans Belgesi (Banka Dekontu)

√ Emeklilik Hakkı Kazanma Ödentisi (EHKÖ) Banka dekontu

√ Fesihname

5. Müfettiş tarafından Türkiye futbol federasyonu teşkilatından belgelerin istenilmesi ve incelenmesi

5.1. Türkiye futbol federasyonu teşkilatından istenilecek belgeler

- Referans Belgesi (Tescil Edilecek Futbol Kulüpleri İçin)
- Bilgi Formu (Tescil Edilecek Futbol Kulüpleri İçin)
- Uygunluk Belgesi (Tescil Edilecek Futbol Kulüpleri İçin)
- Taahhütnameler (Tescil Edilecek Futbol Kulüpleri İçin)
- Profesyonel Futbolcu Tip Sözleşmesi
- Teknik Yönetici ve Öğretici Tip Sözleşmesi

✍ Fesihname

✍ Türkiye Profesyonel Lig Müsabakaları Statüleri (Futbol Sezonları İtibariyle),

5.2. Türkiye futbol federasyonu teşkilatından futbol kulübü işverenleriyle ilgili kayıt ve belgelerin istenilmesi

İncelemeyi yapacak müfettiş, gerek profesyonel futbol kulüpleri tarafından Türkiye Futbol Federasyonu veya Bölge Müdürlüklerine verilen ve gerekse de bu Federasyon veya Bölge Müdürlüklerince düzenlenerek futbol kulüplerine verilen kayıt ve belgeler, bu Futbol Federasyonu veya Bölge Müdürlüklerinde bizzat inceleyebileceği gibi, bu kayıt ve belgelerin birer örneklerini çalışma yerine isteyerek de inceleyebilir.

Türkiye Futbol Federasyonu veya Bölge Müdürlüklerinde bulunan belgeler rehber ekinde yer alan yazı şablonu örneğiyle istenilecektir(EK-2).

5.3. Türkiye futbol federasyonu teşkilatından futbol kulübü işverenleri ve çalışanlarıyla ilgili temin edilen kayıt ve belgelerin incelenmesi

❖Türkiye Futbol Federasyonu Teşkilatından temin edilecek belgeler; kulübün ismi, faaliyette bulunduğu yer, adresleri, tescil tarihi, mücadele ettiği lig, profesyonel futbolcu, teknik öğretici ve yöneticilerle ilgili bilgilerin tespitine yönelik olarak incelenir.

Federasyona verilen ve aynı zamanda işveren tarafından da ibraz edilecek kayıt ve belgelerden temin edilecek bilgiler rehber ekinde yer alan bilgi anahtarında(EK-6) gösterilmektedir. Sözkonusu belgelerden;

Referans Belgesi, Bilgi Formu, Uygunluk Belgesi, Taahhütnamelerden (Tescil Edilecek Futbol Kulüpleri İçin)

Kulübün ismi, faaliyette gösterdiği yer, adresleri (idari merkezin adresi, lokal binasının adresi), saha ve tesislerin cinsi ve yeri, tescil tarihi,

Tip Sözleşmelerden;

Sözleşmeyi yapan kulübün adı, adresi, kulüp adına sözleşmeyi imzalayan kişin adı-soyadı,

Sözleşmeyi yapan profesyonel futbolcu veya teknik öğretici ve yöneticinin adı-soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer (il/ilçe/köy), adresi, varsa temsilcilerin adı-soyadı, görev yaptığı bir önceki kulübün adı,

Sözleşmenin genel esasları, sözleşmenin şartları (aylık ücret, sair ödemeler, ödeme şekli, sözleşmenin süresi, sözleşmenin başlangıç tarihi, fesih ve tazminatla ilgili özel hükümler vb.

Sözleşmeyi onaylayan noterin adı-soyadı, unvanı, noter tasdik tarihi, sözleşmenin federasyon tarafından tasdik ve tescil edildiği tarih,

Fesihnamelerden;

Sözleşmeyi fesheden kulübün adı, kulüp adına sözleşmeyi imzalayan kişin adı-soyadı,

Sözleşmeyi fesheden profesyonel futbolcu veya teknik öğretici ve yöneticinin adı-soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer (il/ilçe/köy),

Feshedilen sözleşmeyle ilgili bilgiler (tarihi, bedeli, onaylayan noter gibi), fesihnameyi onaylayan noterle ilgili bilgiler, sözleşmenin fesih tarihi,

Türkiye Profesyonel Lig Müsabakaları Statülerinden (Futbol Sezonları İtibariyle),

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezonlar itibariyle düzenlenen profesyonel futbol takımları arasındaki Türkiye profesyonel lig müsabakalarının usul ve esaslar, profesyonel futbol liglerinde mücadele eden futbol takımlarının adları ve bulundukları iller,

tespit edilebilir.

❖Futbol kulübü işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu teşkilatından elde edilecek kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucu; Kulübün ismi, faaliyette gösterdiği yer, adresleri (idari merkezin adresi, lokal binasının adresi), saha ve tesislerin cinsi ve yeri, tescil tarihi, sözleşmeyi yapan profesyonel futbolcu veya teknik öğretici ve yöneticinin adı-soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, baba adı, sözleşmenin başlama-bitiş tarihi, fesih tarihi, sözleşmeye göre belirlenen ücretler (aylık, transfer ücreti, vb.)tespit edilmeli ve rehber ekindeki tablonun düzenlenerek rapor ekine alınması gerekmektedir (EK-3).

V.BÖLÜM

İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

Bu bölümde, işverenler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kayıt ve belgeler, kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi hususları açıklanacaktır.

1. Futbol Kulübü İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler

Futbol kulüpleri genellikle dernek şeklinde örgütlenmiş olup, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Talimatlarda yapılan değişikliklerle şirketleşmelerine de olanak tanınmıştır.

Futbol kulüpleri, faaliyette bulundukları örgütlenme ve tüzel kişiliklerine (dernek veya şirket) göre kayıt ve belge düzenlemek zorundadırlar. Derneklerin tutmak zorunda olduğu defterlerin, dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

1.1. Tutulması Zorunlu Defterler

Futbol kulübü işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları defterler, kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Defter Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
İşletme Hesabı Defteri	VUK. (Madde 193)
Yevmiye Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Defteri Kebir	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Envanter Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde

Karar Defteri	Dernekler Yönetmeliği (Madde 32)
Üye Kayıt Defteri	Dernekler Yönetmeliği (Madde 32)
Evrak Kayıt Defteri	Dernekler Yönetmeliği (Madde 32)
Demirbaş Defteri	Dernekler Yönetmeliği (Madde 32)
Alındı Belgesi Kayıt Defteri	Dernekler Yönetmeliği (Madde 32)

1.2. Tutulması Zorunlu Belgeler

Futbol kulübü işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları zorunlu belgeler kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Belge Türü	**Kanunî Zorunluluk Nedeni**
Ücret Ödeme Bordrosu	VUK. 238.Md./SSİY 112.Md./İK.37.Md.
İşçi Özlük Dosyaları	İş Kanunu 75.Madde
Puantaj Kayıtları	Sos.Sig.İşl.Yön. 109.Madde
Gelir Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Gider Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri	SSGSSK. 86.Madde
İşyeri ve İşe Giriş Bildirgeleri	SSGSSK. 8. ve 11.Madde
Muhtasar Beyannameler	GVK. 84.Madde
Bölge Çalışma İşçi Bildirim Listeleri	Sendikalar Kanunu 62. Madde
Referans Belgesi, Bilgi Formu, Uygunluk Belgesi, Taahhütnameler (Tescil Edilecek Futbol Kulüpleri İçin)	Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı (Madde 8)

Profesyonel Futbolcu Tip Sözleşmeleri	Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı (Madde 16 ve 17)
Teknik Yönetici ve Öğretici Tip Sözleşmeleri	Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları (Madde 8)
Fesihnameler	Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları (Madde 17) ve Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı (Madde 26)
Sağlık Kurulu Raporları	Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları (Madde 7)
Özel Sigorta Poliçesi ve Sigorta Primlerinin Ödendiğine Dair Makbuzlar	Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları (Madde 7) ve Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı (Madde 21)
Yetiştirme Tazminatının Ödendiğine Dair Belgeler	Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı (Madde 15)
Vize Ücretinin Yatırıldığına Dair Makbuz veya Dekontları	Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları (Madde 7)

2. Futbol Kulübü İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi

2.1. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı

Futbol kulübü işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında, işin yürütüm şartlarını tespit etmek amacıyla inceleme dönemine ait her türlü kayıt ve belgenin incelenmesi esastır.

İşyeri kanunî kayıt ve belgeleri 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre düzenlenen "Kayıt ve Belge İncelemesi" konulu kayıt ibraz yazısıyla (EK-4) ya da incelemeyi yapacak Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ile işveren/işveren vekili arasında karşılıklı imza atılmak suretiyle düzenlenecek "Kayıt ve Belge İsteme Bildirim Tutanağıyla" (EK-5) istenecektir.

2.2. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

İşyerine ait kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda saptanan hususlar için, mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara ve talimatlarına uygun Kayıt İnceleme Tutanakları ve ekleri düzenlenecektir.

İnceleme sonucu çalışanlar hakkında tespit edilen bilgiler futbol federasyonundan gelen bilgiler ile karşılaştırılarak rehber ekinde yer alan (EK-3) tablo düzenlenecek yada tablo içindeki bilgilerin kayıt inceleme tutanağı içinde yer alması sağlanacaktır.

2.2.1. Defterlerin İncelenmesi

Futbol kulübü işyeri işvereninin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği tutmak zorunda oldukları defterlerin yanı sıra tabi oldukları özel mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan defterleri incelenecektir. Defterler incelenirken ;

- Defterin türü, ilgili olduğu yıl, onay makamı, onay tarihi ve nosu, defterin kaç sayfa olarak tasdik edildiği, defterin kaç sayfasının muhasebe kayıtları için kullanıldığı,

- Defter tutma mükellefiyet durumuna göre yıl sonu kapanış işleminin yapılıp yapılmadığı/ yıl sonu işletme hesap özetinin alınıp alınmadığı, kapanışla ilgili bilgiler,

- Defterlere yapılan ilk ve son muhasebe kayıtlarının tarih ve sıra numaraları,

- İşçi ücret giderlerinin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği, defter kayıtlarına intikal eden giderler ile ücret ödeme belgeleri arasında farklılıklar olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

• Ücret ödemeleri dışındaki giderlerin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği,

• Muhasebe işlemlerinin defter kayıtlarına intikal ettirilirken Vergi Usul Kanunu ile getirilen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

2.2.2. Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerin İncelenmesi

• Ücret ödeme bordrolarının 5510 sayılı Kanunun 102/e-5. maddesinde (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği madde 112/2) belirtilen hususları içerir şekilde düzenlenip düzenlenmediği, ücret ödeme bordrosu dışında ücret ödemelerine yönelik olarak ücret hesap pusulası, makbuz v.b. bir belgenin düzenlenip düzenlenmediği,

• İşyerinde çalıştırılan sigortalılara yapılan brüt ücret ödemeleriyle Kurumumuza bildirilen prime esas kazanç tutarları arasında farklılık olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

• İşyeri kayıt ve belgelerinden işyerinde çalıştıkları anlaşılan ancak 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre sigortalılık niteliği bulunmayan (5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre zorunlu sigortalı olan) kişilerin olup olmadığı, bu kişilere yapılan ücret ödemeleri,

• Kurumumuza verilen prim belgelerinde yazılı kişilerle ücret ödeme belgelerinde yazılı kişilerin aynı olup olmadığı,

• İşyeri sigortalılarının aylık "30" günden daha az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olması halinde; sigortalıların ayın geri kalan günlerinde işyerinde çalışıp çalışmadıkları,

• Çalışma günleri noksan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı kanunun 86/4'üncü maddesinde (S.S.İ.Yönetmeliğinin 109/13'üncü maddesi) belirtilen kayıtlı belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği, (sıhhi izinli bulunup bulunmadıkları veya disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk hali, kısmi istihdama ilişkin hizmet sözleşmesi (kısmi zamanlı), işin gereği düzenlenen puantaj kayıtları, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle aylık "30" günden daha az çalışıp çalışılmadığı),

• Sigortalı olarak bildirilenlerin hizmet akdine dayalı olarak çalışıp çalışmadıkları,

• İşveren veya aracılar tarafından işe alınan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin 5510 sayılı Kanunun 8'inci maddesinde belirtilen sürelerde Kuruma intikal ettirilip ettirilmediği,

• Kurumumuza tescili sağlanan sigortalıların işe giriş bildirgesinde yazılı işe giriş tarihi ile işyerine ait kayıt ve belgelerde yazılı işe giriş tarihlerinin mutabık olup olmadığı,

• Prim belgelerinin Kurumumuza kanunî süresinde intikal ettirilip ettirilmediği,

• Futbol kulübünün müsabakalardan men edilmesi, ligden düşürülmesi, tasfiyesi, profesyonel futbolcu ve teknik yönetici ve öğreticilerin sözleşmelerinin feshedilip edilip edilmediği,

• Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinden; İşveren şirketin unvanı, hangi tarihte tüzel kişilik kazandığı, şirket ortaklarının kimler oldukları,

• İşverenin dernek olması halinde ise dernek tüzel kişiliği ile ilgili bilgilerin (adresi, unvanı, kuruluş tarihi vb.)

• Profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğreticilere ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılıp yapılmadığı, banka kanalıyla ödeme yapıldığının anlaşılması halinde banka hesap numaraları,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

VI.BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Bu bölümde, futbol kulüpleri hakkında yapılan inceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin sosyal güvenlik mevzuatı açısından değerlendirilmesine dair açıklamalar yer almaktadır.

1. Futbol kulübü işyerlerinin kurumumuz açısından işyeri olarak tescil işlemleri

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin birinci fıkrasında sigortalıların işlerini yaptıkları yerler işyeri olarak tanımlanmış, maddenin devamında da işyeri kavramı genişletilerek "işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyeri olarak kabul edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdürler.

İşyerlerinin tescil işlemlerinde asıl olan, işyerinde yapılan faaliyet konusu dikkate alınarak işyerinin, işverene ait diğer işyerlerinden ayrı olarak Kurumumuza tescil edilmesidir. Profesyonel futbol kulüplerinin işyeri olarak Kurumumuza tescil işlemlerinde uygulamada bir takım farklılıklar görülmektedir.

Uygulamada özellikle kamu kurum ve kuruluşlarına bünyesinde faaliyette bulunan futbol kulüplerinde görev yapan profesyonel futbolcular ve teknik yönetici ve öğreticiler başta olmak üzere tüm personellerin, bu kamu kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinden sigortalı tescillerinin sağlandığı ve ayrıca futbol kulübü faaliyet konulu bir işyerinin Kurumumuza tescil edilmediği görülmektedir. Bu gibi durumların tespiti halinde, inceleme dönemi de dikkate alınmak suretiyle futbol kulübü işyerlerinin Kurumumuza ayrıca tescili sağlanmalı ve diğer işyeri dosyalarından yapılan bildirimlerin yeni tescil edilen işyerine aktarılması yapılmalıdır.

Yine, amatör liglerden profesyonel liglere geçiş yapan amatör futbol kulüplerinin ilk kez işyeri olarak Kurumumuza tescilinin gerekmesi halinde de, Futbol Kulüpleri Tescil Talimatının ekindeki bilgi formları ve belgeleri dikkate alınarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan tescil tarihi, işyeri tescilinde dikkate alınmalıdır.

Profesyonel futbol kulüplerinin bünyesinde, futbola bağlı olan veya futboldan bağımsız tesis işletmeciliği gibi faaliyetlerin de bulunması her zaman mümkündür. Bu gibi işyerlerinin futbol faaliyetinden tamamen bağımsız olup olmaması gibi durumlar dikkate alınarak işyeri tescil işlemleriyle ilgili değerlendirmeler yapılmalıdır.

2. Futbol kulüplerinde çalışanların sigortalılık nitelikleri ve tescil işlemleri

5510 sayılı Kanunun sigortalı kavramına tanım getiren 4'üncü maddesinin (a) fıkrasında belirtildiği gibi bir kişinin sigortalı olabilmesi için; bir veya birkaç işverenin yanında çalışması ve çalışmasının hizmet akdine dayalı olması gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin birinci fıkrasında sigorta hak ve yükümlülüklerinin 4'üncü maddenin

(a) bendine göre sigortalı olanlar için çalışmaya başlanılan tarihten itibaren başlayacağı belirtilmektedir.

Profesyonel futbol kulüplerinde çalışanların 5510 sayılı Kanunun 4. ve 7'nci madde hükümleri karşısındaki sigortalılık durumlarının öncelikli olarak ortaya konulması gerekmektedir.

Profesyonel futbol kulübü işyerlerinde sektörel anlamda profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğreticiler (teknik adam, antrenör, yardımcı antrenör vb.), sağlık elamanları (doktor, fizyoterapist, masör vb.), kulüp idari direktörü adı altında personeller çalıştırılmaktadır. Bunun yanında büro elemanı, güvenlik elemanı, malzemeci gibi kişilerde kulüplerde istihdam edilmektedir.

2.1. Profesyonel futbol kulübü işyerlerinde çalışanların sigortalılık durumlarının değerlendirilmesi

Profesyonel futbol kulüplerinde çalıştırılacak profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğreticiler (antrenör, yardımcı antrenör, teknik adam vb.), sağlık elemanları (doktor, fizyoterapist, masör) ve idari görevlerde çalıştırılan personellerin (büro elemanları vb.) aksine bir durum olmadığı sürece (5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) ve (c) maddesi kapsamında olanlar) 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında sigortalı sayılmaları zorunluluktur.

Özellikle profesyonel futbolcular, teknik yönetici ve öğreticiler (antrenör, yardımcı antrenör, teknik adam vb.), sağlık elemanlarının (doktor, fizyoterapist, masör) kimi zaman vergi mükellefiyetine dayalı 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) veya 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (c) fıkrası kapsamında sigortalı olma durumları söz konusu olabilir.

Bir başka deyişle, 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) ve (c) fıkrası kapsamında olanların futbol kulüplerinde belirtilen görevlerde bulunmalarını engelleyecek yasal bir hüküm mevzuatta bulunmamaktadır. Bu durumda olanların 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında sigortalı tescillerinin sağlanması olanaklı değildir.

2.2. Çalışanların sigortalı tescillerinin sağlanması ve işe giriş-çıkış tarihlerinin tespit edilmesi

Profesyonel futbol kulübü işyerlerinde çalıştırılan ve 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında sigortalılık niteliğini haiz olduğu anlaşılan kişilerin (özellikle profesyonel futbolcular, teknik yönetici ve öğreticiler, masörler) işe giriş tarihlerinin tespitinde; özellikle tek tip sözleşmelerde ve diğer işyeri kayıt ve belgelerinde yazılı olan hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Tek tip sözleşmelerin noter huzurunda imzalanması zorunluluk olduğundan ve Borçlar Kanununun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında da ifade edildiği üzere, hazırlar arasındaki bu nitelikte bir sözleşmenin kurulması anı, futbolcu, teknik yönetici ve öğreticinin (veya kanuni yada iradi temsilcilerinin) ve kulüp temsilcisinin sözleşmeyi imzaladıkları an olduğu için, sözleşme imzalandığı tarihte ve kapsadığı dönem içinde geçerliliği söz konusudur.

Bir başka deyişle, tek tip sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başladığı an, sözleşmenin kurulma zamanıdır. Dolayıyla da işe başlama tarihinin (sözleşmenin başlangıç tarihi) işe giriş tarihi olarak esas alınması gerekmektedir.

Sözleşmenin kurulduğu anda hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlaması asıl olmakla birlikte, Futbol Federasyonu tarafından sözleşmenin tescil edilerek, sözleşme yapılan kişiye

lisans verilmemesi halinde ise; yapılan sözleşmenin amacı gerçekleşmeyecek ve işlemin esastan bozulması söz konusu olacaktır.

Futbol Federasyonu tarafından lisans verilmesi geciktirici şartına bağlı olarak sözleşme yapılabilir. Bu durumda, akdi ilişki, tarafların noter huzurunda sözleşmeyi imzalamalarıyla kurulduğu halde, şartın gerçekleştiği, yani lisansın verildiği tarihten itibaren hüküm ve sonuç doğurmaya başlar.

Özetlenecek olunursa, sözleşmeler esasen yapıldıkları anda tarafları bağlamakla birlikte, hüküm ve sonuçlarını; ancak şartların gerçekleştiği anda meydana getirmektedirler. Bu sebeplerle, şartın gerçekleşmesinden önce sözleşmeden alacaklı lehine bir alacak hakkı doğmadığı gibi, borçlu aleyhine de bir borç doğmayacaktır. Bir başka deyişle, şart gerçekleşene kadar sözleşme askıdadır.

Bu gibi durumlarda, sözleşmede yazılı başlangıç tarihi itibariyle sözleşme yapılan kişinin sigortalı tescili sağlanmalı, ancak federasyonun onay vermemesi ve sözleşmenin de feshedilmesi halinde fesih tarihi itibariyle sigortalılık sona erdirilmelidir.

Tek tip sözleşme yapılmak suretiyle sigortalı tescili sağlananların sigortalılıklarının sona erme tarihlerinin tespitinde (işten çıkışlarının verilmesi) ise, sözleşmelerin noterden fesih edilme, kiralama, sözleşmenin bitiş veya profesyonel olan kişilerin amatörlüğe dönüş tarihleri esas alınmalıdır.

3. Çalışanlarla ilgili kuruma yapılacak çalışma gün sayıları, prime esas kazanç tutarlarının tespitine ilişkin değerlendirmeler

3.1. Çalışanların çalışma gün sayılarının tespitine ilişkin değerlendirmeler

Çalışma hayatında bir işçinin aylık ücret karşılığı çalışması mümkün olduğu gibi, günün belli saatlerinde saatlik olarak çalışması, ders saati, sefer sayısı şeklinde çalışması da mümkündür ve günlük hayatımızda da her zaman bu ve benzeri şekilde adlandırılan çalışma biçimlerine sıkça rastlanmaktadır.

Aylık ücret karşılığı çalışan personelin/işçilerin günde bir saat çalışması halinde dahi Kurumumuza tam gün bildirilmesi, bu çalışmanın bir aylık zaman dilimini kapsaması halinde ise; Kurumumuza da ay bazında "30" günlük çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) bildirilmesi gereklidir. Esasen, aylık ücret karşılığı çalışan sigortalıların çalışma gün sayılarının hesaplanmasında bir sorun bulunmamaktadır.

Profesyonel futbol kulüplerinde çalıştırılan profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğreticiler (antrenör, yardımcı antrenör, teknik adam vb.), masör görevlerinde çalıştırılan personellerin sözleşme gereği aylık ücret karşılığı çalışmalarının da ayda "30" gün üzerinden Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Profesyonel futbol kulübü işyerlerinin bünyesinde bulunan tesis işletmeciliği vb. yerlerde çalıştırılan idari büro personelinin çalışma gün sayılarının tespitinin de; çalışma ilişkileri (kısmi, part-time, sürekli vb.) dikkate alınmak suretiyle yapılması gerekmektedir. Bu nitelikte personelin çalışma gün sayıları tespit edilirken, çalıştıkları işyerlerinin açılış-kapanış saatleri, çalışma süreleri dikkate alınmalıdır.

3.2. Çalışanların prime esas kazanç tutarlarının tespitine ilişkin değerlendirmeler

5510 sayılı Kanunun 80'inci maddesinde yasa koyucu sigorta primine tabi olan ve sigortalıların Kurumumuza bildirilecek günlük kazançlarının nasıl hesaplanacağını açıkça ortaya koymuştur. Sosyal sigorta primi matrahı, Kurumca alınması gereken priminin miktarını belirlemek için temel alınan değerdir. Sigortalının kazancından anlaşılması gereken, sigortalının bir ay içersinde sağlamış olduğu kazançlarından, sigorta primine esas kazanç tutarlarının hesaplanmasında tutara dahil edilen/edilmesi gereken ödemelerdir.

Sigortalıların belirli bir zaman ve miktar üzerinden ücret almamaları, sigortalıların prim ödemesi yapılacak ayın belli günlerinde çalışmaması, sigortalının prim ödenecek ay içindeki bazı günlerde çalışmaması ve ücret almaması, sigortalının yüzde usulüne göre veya kara katılma ve komisyon ücreti karşılığı çalışması, sigortalının hem belirli bir zaman ve miktar üzerinden hem de belirli olmayan zaman ve miktar üzerinden ücret alması şeklinde çalışması olasıdır. Bu durumlardan her birine göre sigortalının günlük kazancının hesaplanması değişiklik arz edecektir.

Sigortalı, eğer prim ödenecek ay içindeki bazı günlerde çalışmadığı gibi o günlerde ücret de almamışsa, bu durumda sigortalının prime esas günlük kazancı, sözü edilen aya ait ve prime esas kazanç tutarına tabi olacak nitelikteki kazançlar toplamının yine o ayda ücret aldığı veya hesaplanan çalışma gün sayısına bölünmesi sonucu çıkan meblağdır.

Profesyonel futbol kulüplerinde çalışan sigortalılara aylık ücretlerin yanı sıra prim adı altında ödemeler de yapılmaktadır. Prim, genellikle profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğreticilerin iyi ve başarılı hizmetlerinin (başarılı oldukları maçlar, görev aldıkları maç sayıları gibi) karşılığı

olarak ödenir. Prim ödemelerinin, sigorta primine esas kazanç tutarına ödendikleri ay dikkate alınarak dahil edilmesi gerekmektedir.

Milli takımdaki başarılarından dolayı profesyonel futbolculara yapılan prim ödemelerinin futbolcunun bonservisini elinde bulunduran işveren kulüple ilgisinin olmaması nedeniyle sigorta primine esas kazanç tutarına dahil edilmemesi gerekmektedir.

Prim ödemelerinin yanı sıra futbol kulüplerinde görev yapan profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğreticilere ve kulüplerine transfer ücreti adı altında ödemeler yapılmaktadır. Yapılan hizmetin karşılığı olmayan, futbolcuya veya teknik yönetici ve öğretici arasında, bu kişilerin önceki sportif hayatları ve gelecekte elde edecekleri olası sportif başarılar göz önünde bulundurularak serbestçe kararlaştırılan transfer ücretinin de ödendiği aylar dikkate alınarak sigorta primine esas kazanç tutarına dahil edilmesi gerekmektedir.

Profesyonel futbol kulüplerinde görev yapan futbolcuya veya teknik yönetici ve öğreticilerin ücretlerinin ve dolayısıyla adlarına Kurumumuza bildirilmesi gereken SPEK tutarlarının hesaplanmasında kaydi tespitlere öncelik verilerek gerek işverene ait kayıt ve belgelerden ve gerekse de çalışanların banka hesaplarından elde edilecek bilgiler esas alınmalıdır.

Profesyonel futbol kulüplerinde görev yapan futbolcu, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari işlerde çalışan kişilerle ilgili olarak Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî prime esas kazanç tutarlarının kayden ve banka hesaplarından tespitinin yapılamaması halinde; yapılacak incelemeler sonucu elde edilen bilgi ve belgeler göz önünde bulundurulmak ve İş Kanununa göre belirlenen ve "16" yaşından büyük işçiler için geçerli olan aylık/günlük asgarî ücret miktarı aylık/günlük miktarları dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.

Prime esas günlük kazancın hesaplanmasını;

$$\text{Prime Esas Günlük Kazanç} = \frac{\text{Brüt Ücretler Toplamı (Sigorta Primine Tabi Olan Ödemeler)}}{\text{Ay İçindeki Çalışma Gün Sayısı (Prim Ödeme Gün Sayısı)}}$$

şeklinde formüle edebiliriz.

Sigortalının günlük kazancının bulunmasından sonra, günlük kazanç tutarı, sigortalının ay içindeki çalışma gün sayısıyla (prim ödeme gün sayısı) çarpılmak suretiyle, işverenin o içinde sigortalı için Kurumumuza bildireceği prime esas kazanç tutarı bulunacaktır.

Kuruma bildirilmesi gereken aylık prime esas kazanç tutarının hesaplanmasını;

Prime Esas Kazanç Günlük Tutarı X Aylık Çalışma Gün Sayısı = Aylık Prime Esas Kazanç Tutarı

şeklinde formüle edebiliriz.

Bu bağlamda hemen belirtelim ki, Kurumca alınacak primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt ve üst sınırları 5510 sayılı Kanunun 82'nci maddesiyle sınırlanmıştır.

Anılan madde de prime esas kazançları belirli bir alt ve üst sınır kabul edilerek sınırlanarak, günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanacağı, sigortalının kazancının alt sınırın altında olması halinde, bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin tümünü işverenin ödeyeceği, aynı

zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primlerin, bu madde uyarınca tespit edilen üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşması halinde, farkın, sigortalının müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine geri verileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle de, sigortalıların günlük kazançlarının hesaplanmasından sonra Kuruma bildirilmesi gereken aylık kazanç tutarının tespit edilmesi sırasında mutlaka 5510 sayılı kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırları da göz önünde bulundurularak işlem yapılması gerekmektedir.

4. Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçiliğin tespitine yönelik değerlendirme

4.1. Kayden/fiilen tespitle ilgili açıklamalar

Kayden tespit, işyeri kayıt ve belgelerinden kişilerin çalışmalarının (ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş sayısı gibi bilgiler) tespit edilmesidir.

Profesyonel futbol kulübü işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında; gerek işveren tarafından ibraz edilen kayıt ve belgelerin (tek tip sözleşmeler ve diğer belgeler) ve gerekse de çapraz inceleme yoluyla Türkiye Futbol Federasyonun teşkilatından incelenmek üzere yazılı veya manyetik ortamda istenilen belgelerin (tek tip sözleşmeler ve diğer gerekli belgeler) incelenmesi sonucu Kurumumuza bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan ve kimlik bilgileri tam olarak tespit edilebilen kişilerin çalışmaları karşılığında, aksine bir tespit veya iddia olmadığı sürece 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi anlamında sigortalı sayılarak, yine anılan kanunun 86'ncı maddesi gereği hizmet kazandırılması gerekmektedir.

Aslolan, futbol kulüplerinde profesyonel futbolcu, teknik yönetici ve öğretici adı altında görev yapan kişilerin Kurum uygulamalarımız anlamında sigortalı sayılmasıdır. Ancak, uygulamada kimi zaman profesyonel futbolcu olarak görev yapan kişilerin vergi mükellefiyetinden dolayı 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) ve (c) fıkraları kapsamında sigortalı oldukları hususlarına rastlanılmaktadır. Vergi mükellefiyet durumu müstakil ticari faaliyete, kimi zaman adi ortaklığa dayandığı gibi, kimi zaman da şirket ortaklıklarından kaynaklanabilmektedir. Yapılacak incelemelerde bu gibi tespitlerin olması durumunda, bu hususlar mutlaka dikkate alınarak işlem yapılmalıdır.

Fiilen tespit, 5510 sayılı Kanunun uygulamasında yetkili denetim elemanlarının işyerinde yaptıkları denetimler sırasında, işyeri ve çalışanları hakkında tespit ettikleri bilgilerdir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında işyerinde durum tespiti yapılması halinde; işyerinde fiilen çalıştığı görülen sigortalıların Kurumumuza tescillerinin sağlanması gerekmektedir.

Bunun yanında bilinen anlamda kayden tespit olarak tanımlanamamakla birlikte işverenler tarafından işyeri ve işyerinde çalışanlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen belgelerin temin edilmesi halinde çalışanların sigortalılığının sağlanması ve hizmet kazandırılması da mümkündür. Bu bağlamda, Türkiye Futbol Federasyonundan temin edilen belgelerdeki (sözleşmeler, fesihnameler) hususların kaydi tespit kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

İşyerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında yapılan incelemeler sonucu; işyerinde çalıştığı 5510 sayılı Kanunun 86'ncı maddesine göre kayden veya fiilen tespit edilen kişiler

adına Kuruma yapılan eksik bildirimlerin tamamlattırılmasını müteakip, bildirimlerin işin yürütümü için yeterli görülmesi halinde, anılan kanunun 85'inci maddesi hükümlerine göre asgarî işçiliğin tespitine yönelik başkaca bir inceleme yapmaya gerek bulunmamaktadır.

4.2. Asgarî işçiliğin tespitine yönelik yöntemlerin değerlendirilmesi

Profesyonel futbol kulüplerinin faaliyette bulunmalarına ilişkin kurallar, futbolcu sayıları, teknik yönetici ve öğreticilerin sayıları ve diğer konular Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çıkarılan talimat, genelge ve statülere göre belirlenmektedir. Bu nedenle, futbol kulüplerinin asgarî işçilik incelemesine yönelik yapılacak incelemeler daha çok tek tip sözleşmeye dayalı olarak çalışanların kayden ve fiilen tespitine yönelik olarak yapılmaktadır.

Profesyonel futbol kulüplerinde tek tip sözleşmelere dayalı olarak futbolcu, teknik yönetici ve öğretici, masör gibi görevlerde çalışan kişilerin dışında, kulüp tarafından işletilen veya kulübe ait tesislerde idari personel, temizlikçi, güvenlik elemanı v.b. ad altında çalıştırılan kişilerin sayısal olarak yeterli olup olmadıklarına yönelik değerlendirmelerin devamlı ve mevsimlik işyerlerinde asgarî işçilik uygulamasıyla ilgili genel hususlar dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Yerel denetim ve işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen hususlar ile inceleme sonucu elde edilen diğer bilgilerin dikkate alınarak işyerlerinde çalıştırılan/ çalıştırılması gereken kişi sayılarına göre Kurumumuza inceleme dönemi aylarında bildirilmesi gereken kişi sayısı ve çalışma gün sayılarının tespiti gerekmektedir. Kuruma bildirilmesi gereken kişi ve çalışma gün sayılarının tespit edilen ücretlerle çarpılması sonucu bildirilmesi gereken SPEK tutarları tespit edilmeli, tespit edilen SPEK tutarlarından

Kuruma bildirilen ile kayden ve/veya fiilen tespit edilen bildirimler düşüldükten sonra eksik bildirilen işçilik tutarı tespit edilmelidir.

VII.BÖLÜM

RAPOR DÜZENLENMESİ

1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

Futbol kulübü işyerinde işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak yapılan asgarî işçilik tespitine ilişkin olarak asgarî işçilik inceleme raporu düzenlenecektir.

Asgarî işçilik inceleme raporu Başkanlığımız iç emir ve talimatlarında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar

- İşyeri Dosyası İnceleme Bilgileri Tablosu (EK-1) düzenlenerek rapor ekine alınacaktır.

- İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tespitinde işyerinde çalıştığı tespit edilen ve 5510 sayılı kanunun (4/b) hükmü kapsamında sigortalı olan işveren şirket ortaklarının çalışmaları dikkate alınacaktır.

- İşyeri faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulduğunun tespit edilmesi halinde; yapılacak incelemelerde mutlaka bu hususun göz önüne alınarak,

çalışanların çalışma gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları bu şekilde hesaplanacaktır.

▪ Futbol kulübü işyerinin kapanması, devri veya intikali gibi durumlarda kıst çalışılan aylar, çalışılan gün sayısı kadar, çalışmanın tam olduğu her ay ise "30" tam gün olarak dikkate alınacaktır.

▪ İşin yürütümü için gerekli olduğu aylık olarak saptanan asgarî işçilik miktarının ilgili ayda Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarını aşan kısmı asgarî işçilik fark tahakkuk miktarını teşkil edecektir.

▪ İncelemesi yapılan ayda Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamı, işin yürütümü için gerekli olduğu belirlenen asgarî işçilikten fazla ise, asgarî işçilik fark tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

▪ Ödenen ücret, Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarından fazla ise, hesaplama işlemi Kuruma bildirilen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden yapılacaktır.

▪ Futbol kulübü işyerinde asgarî işçilik incelemesi sonucu tespit edilen tahakkuklar ve/veya işyeri kayıtları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan bilgi/belgelere dayalı tespitlerden kaynaklı ek tahakkukların 5510 sayılı Kanunun hangi maddeleriyle (59, 85, 86'ncı maddeler) ilgili olduğu ay bazında raporda ayrıca belirtilecektir.

▪ Futbol kulübü işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi sonucu; iş mevzuatı, vergi mevzuatı ve futbol kulüplerinin tabi olduğu mevzuat yönüyle işlem yapılmasının gerektirecek hususların tespiti halinde konunun bu yönüyle incelenmesine yönelik olarak ayrıca ilgili kamu kurumlarına intikali sağlanacaktır.

EKLER

EK-1

İŞYERİ DOSYASI İNCELEME BELGESİ			
1	İşyeri Unvanı	:	
2	İşverenin Adı-Soyadı	:	
3	İşyeri Adresi	:	
4	İşyeri Telefon ve Fax Numarası	:	
5	İşyeri (Tam) Sicil Numarası	:	
6	İşkolu Kodu İşin Niteliğine Uymuyorsa Önerilen İşkolu Kodu	:	
7	İşyerinin Yasa Kapsamına Alınış Tarihi	:	

8	İşyeri Bildirgesinde Yer Alan;			9	İşyeri Hakkında Varsa;		
	Sigortalı Sayısı					Adedi	Konusu
	Asgari Ücret				Yakınma		
	Azami Ücret				İhbar		
					Şikayet		

10- İşyerinden Kuruma Yapılan Bildirimler;

Yıl/Ay	Sigortalı Sayısı	Gün Sayısı	SPEK Tutarları
20…../1			
/2			
/3			
/4			
/5			
/6			
/7			
/8			
/9			
/10			
/11			
/12			

11- İşyerinde Yapılan Durum Tespitlerinde Çalıştığı Saptanan Sigortalıların;

Sigorta Sicil No	Adı-Soyadı	İşe Giriş Tarihi	Aldığı Ücret

12- İşyerinde Varsa;

	Devir	Tasfiye	Terk	İntikal
Tarih				
Açıklama				

13	Bildirimlere Ara Verildiyse	Nedeni		
		Süresi		
14	Son Olarak Çalıştırılan Sigortalı Sayısı			
15	İşyerinin Adres Değişikliği Oldu İse Yeni Adresi			
16	İşveren Tüzel Kişiliğinde Değişiklik Varsa Yeni Hali			
17	Yapılmış Yerel Denetimlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Yönünden varsa Görülen Eksiklikler			
18	İşyerinin Nitelik ve Niceliği Hakkında Bilgiler			

EK-1

19	**Diğer Bilgiler;**

……

Müfettiş

EK-2/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU:…….

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNA

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……..adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Federasyonunuza verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

…… ait Kayıt ve Belgeler:

1) Tescil Edilecek Futbol Kulüpleri İçin (Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı (Madde 8)),
- Referans Belgesi,
- Bilgi Formu,
- Uygunluk Belgesi,
- Taahhütnameler.

2) Profesyonel Futbolcu Tip Sözleşmeleri (Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı (Madde 16 ve 17)),
3) Teknik Yönetici ve Öğretici Tip Sözleşmeleri (Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları (Madde 8)),
4) Fesihnameler (Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları (Madde 17) ve Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı (Madde 26)),
5) Türkiye Profesyonel Lig Müsabakaları Statüleri (Futbol Sezonları İtibariyle).

GÖNDERİLECEK SURET

EK-2/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU:……

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNA

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Federasyonunuza verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

KALACAK SURET

…… ait Kayıt ve Belgeler:

1) Tescil Edilecek Futbol Kulüpleri İçin (Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı (Madde 8)),
- ☐ Referans Belgesi,
- ☐ Bilgi Formu,
- ☐ Uygunluk Belgesi,
- ☐ Taahhütnameler.

2) ☐ Profesyonel Futbolcu Tip Sözleşmeleri (Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı (Madde 16 ve 17)),
3) ☐ Teknik Yönetici ve Öğretici Tip Sözleşmeleri (Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları (Madde 8)),
4) ☐ Fesihnameler (Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları (Madde 17) ve Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı (Madde 26)),
5) ☐ Türkiye Profesyonel Lig Müsabakaları Statüleri (Futbol Sezonları İtibariyle).

Kulüp Adı :
Merkez Adresi :
Tesislerin Adresi :
Tescil Tarihi :
Sezonu :
Mücadele Ettiği Lig :

Sıra No	Sigorta Sicil Numarası	Kimlik Bilgileri					Sözleşme Bilgileri				Sözleşmeye Göre Ödenmesi Gereken Ücretler		Açıklamalar
		Adı Soyadı	Baba Adı	Doğum Yeri	Uyruk	Doğum Tarihi	Sözleşme Tarihi	S.Göre Başlama Tarihi	Sözleşmenin Bitim Tarihi	Sözleşmenin Fiilen Bitim Tarihi	Aylık Ücret	Transfer Ücreti	
1								00.00.0000		00.00.0000			
2								00.00.0000		00.00.0000			
3								00.00.0000		00.00.0000			
4								00.00.0000		00.00.0000			
5								00.00.0000		00.00.0000			
6								00.00.0000		00.00.0000			
7								00.00.0000		00.00.0000			
8								00.00.0000		00.00.0000			
9								00.00.0000		00.00.0000			
10								00.00.0000		00.00.0000			
11								00.00.0000		00.00.0000			
12								00.00.0000		00.00.0000			
13								00.00.0000		00.00.0000			
14								00.00.0000		00.00.0000			
15								00.00.0000		00.00.0000			
16								00.00.0000		00.00.0000			
17								00.00.0000		00.00.0000			
18								00.00.0000		00.00.0000			
19								00.00.0000		00.00.0000			
20								00.00.0000		00.00.0000			
21								00.00.0000		00.00.0000			
22								00.00.0000		00.00.0000			
23								00.00.0000		00.00.0000			
24								00.00.0000		00.00.0000			
25								00.00.0000		00.00.0000			
26								00.00.0000		00.00.0000			
27								00.00.0000		00.00.0000			
28								00.00.0000		00.00.0000			
29								00.00.0000		00.00.0000			
30								00.00.0000		00.00.0000			

7201 SAYILI KANUNA GÖRE

EK-4/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz ..... sicil sayılı ....adresinde kurulu ……..... işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102.inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

……..

Telefon : …… **Müfettiş**

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** Tescil Edilecek Futbol Kulüpleri İçin Referans Belgesi, Bilgi Formu, Uygunluk Belgesi, Taahhütnameler (Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı (Madde 8)),
9. **(X)** Profesyonel Futbolcu Tip Sözleşmeleri (Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı (Madde 16 ve 17)),
10. **(X)** Teknik Yönetici ve Öğretici Tip Sözleşmeleri (Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları (Madde 8)),
11. **(X)** Fesihnameler (Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları (Madde 17) ve Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı (Madde 26)),
12. **(X)** Türkiye Profesyonel Lig Müsabakaları Statüleri (Futbol Sezonları İtibariyle).
13. **(X)** ……

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere **……** adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi **"……"** dır.

GÖNDERİLECEK SURET

7201 SAYILI KANUNA GÖRE

EK-4/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz ..... sicil sayılı ....adresinde kurulu …… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102 inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

……

Telefon : …… **Müfettiş**

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)**☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)**☐ Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)**☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)**☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)**☐ Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)**☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)**☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)**☐ Tescil Edilecek Futbol Kulüpleri İçin Referans Belgesi, Bilgi Formu, Uygunluk Belgesi, Taahhütnameler (Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı (Madde 8)),
9. **(X)**☐ Profesyonel Futbolcu Tip Sözleşmeleri (Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı (Madde 16 ve 17)),
10. **(X)**☐ Teknik Yönetici ve Öğretici Tip Sözleşmeleri (Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları (Madde 8)),
11. **(X)**☐ Fesihnameler (Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları (Madde 17) ve Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı (Madde 26)),
12. **(X)**☐ Türkiye Profesyonel Lig Müsabakaları Statüleri (Futbol Sezonları İtibariyle).
13. **(X)**☐ ……

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere **……** adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi **"……"** dır.

KALACAK SÜRET

EK-5/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

……..... ……..
İşveren/İşveren Vekili **Müfettiş**

ADRES :……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** Tescil Edilecek Futbol Kulüpleri İçin Referans Belgesi, Bilgi Formu, Uygunluk Belgesi, Taahhütnameler (Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı (Madde 8)),
9. **(X)** Profesyonel Futbolcu Tip Sözleşmeleri (Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı (Madde 16 ve 17)),
10. **(X)** Teknik Yönetici ve Öğretici Tip Sözleşmeleri (Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları (Madde 8)),
11. **(X)** Fesihnameler (Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları (Madde 17) ve Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı (Madde 26)),
12. **(X)** Türkiye Profesyonel Lig Müsabakaları Statüleri (Futbol Sezonları İtibariyle).
13. **(X)** ……

GÖNDERILECEK SLET

EK-5/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

KALACAK SÜRE

……..…….. ……..
İşveren/İşveren Vekili **Müfettiş**

ADRES :……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)**☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)**☐ Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)**☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)**☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)**☐ Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)**☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)**☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)**☐ Tescil Edilecek Futbol Kulüpleri İçin Referans Belgesi, Bilgi Formu, Uygunluk Belgesi, Taahhütnameler (Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı (Madde 8)),
9. **(X)**☐ Profesyonel Futbolcu Tip Sözleşmeleri (Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı (Madde 16 ve 17)),
10. **(X)**☐ Teknik Yönetici ve Öğretici Tip Sözleşmeleri (Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları (Madde 8)),
11. **(X)**☐ Fesihnameler (Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları (Madde 17) ve Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı (Madde 26)),
12. **(X)**☐ Türkiye Profesyonel Lig Müsabakaları Statüleri (Futbol Sezonları İtibariyle).
13. **(X)**☐ ……

EK-6

BİLGİ ANAHTARI									
		Referans Belgesi, Bilgi Formu, Uygunluk Belgesi, Taahhütnameler (Tescil Edilecek Futbol Kulüpleri İçin)	Profesyonel Futbolcu, Teknik Yönetici ve Öğretici Tip Sözleşmeleri	Fesihnameler	Türkiye Profesyonel Lig Müsabakaları Statüleri (Futbol Sezonları İtibariyle)	Sağlık Kurulu Raporları	Özel Sigorta Poliçesi ve Sigorta Primlerinin Ödendiğine Dair Makbuzlar	Yetiştirme Tazminatının Ödendiğine Dair Belgeler	Vize Ücretinin Yatırıldığına Dair Makbuz veya Dekontlar
1	İşyeri Unvanı	√	√	√			√		
2	İşveren Şirket Ortağı Adı Soyadı	√	√	√					
5	İşyeri Adresi	√	√	√			√		
6	İşyeri Telefonu	√	√	√			√		
7	İşyeri Yasa Kapsamına Alınması		√	√	√		√		
8	Hizmet Bilgileri	√	√	√	√	√	√		
9	Çalışanın Adı Soyadı		√	√		√	√	√	√
10	Çalışan İşe Başlama Tarihi		√	√	√	√	√		
11	Çalışan İşten Çıkış Tarihi		√	√	√	√	√		
12	Sigortalı Çalışma Süresi		√	√	√	√	√		